แนวทางการบังคับใช้วิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในประเทศไทย

The Application of Islamic Procedural Law in Family and Inheritance Cases in Thailand

สุรเดช บินรามัน*

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรี

Suradet Binraman

Vice Presiding Judge of the Thonburi Municipal Court

สำนักงานศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และนิติศาสตร์ว่าด้วยแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอิสลามด้านวิธีพิจารณาความในประเทศไทย โดยเน้นบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมุสลิมจำนวนมากและได้รับการรับรองให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 โดยมีดะโต๊ะยุติธรรมร่วมวินิจฉัยในข้อกฎหมายอิสลามร่วมกับผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม ระบบดังกล่าวแสดงถึงการผสมผสานระหว่างกฎหมายศาสนาและกฎหมายของรัฐ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านขอบเขตการบังคับใช้ เช่น การจำกัดเขตอำนาจไว้เฉพาะศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัด และการไม่นำบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีอิสลามมาใช้โดยเฉพาะ ทำให้ต้องพึ่งพาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลัก ส่งผลให้หลักวิธีพิจารณาตามหลักศาสนาอิสลามในหลายประเด็น เช่น ภาระการพิสูจน์ คุณสมบัติพยาน และการยอมรับพยานหลักฐาน ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้ได้ศึกษารูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบ และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย เช่น การตรากฎหมายแม่บทว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอิสลาม การกำหนดเขตอำนาจศาลให้ครอบคลุมชัดเจน การเพิ่มบทบาทขององค์กรศาสนาในกระบวนยุติธรรม และการพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอิสลามสามารถตอบสนองต่อหลักความยุติธรรม

---

* น.บ.รามคำแหง, น.บ.ท.

ความศรัทธาของชาวมุสลิม และสอดคล้องกับระบบกฎหมายของรัฐในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: กฎหมายอิสลาม, วิธีพิจารณาคดี, เขตอำนาจศาล, พหุนิยมทางกฎหมาย, ดะโต๊ะยุติธรรม

Abstract

This article examines the enforcement of Islamic procedural law for family and inheritance cases in Thailand, focusing on the legal framework applied in its four southern border provinces under the Islamic Law Act of 1946. The system operates as a hybrid legal structure, integrating Islamic law experts, known as "Dato Yuttitham," into the civil court system to adjudicate matters of Islamic law alongside judges. However, the system's effectiveness is significantly hampered by the absence of a dedicated Islamic procedural code, forcing reliance on the Thai Civil Procedure Code. This dependency creates critical challenges, undermining the implementation of core Islamic principles regarding the burden of proof, witness qualifications, and evidentiary rules.Key issues analyzed include structural limitations in court jurisdiction that lead to "forum shopping" ; the inability to appeal the Dato Yuttitham's decisions on points of Islamic law, which prevents judicial review and the development of legal precedent ; and the lack of effective extra-judicial mechanisms, which burdens citizens by requiring court orders to validate their rights with administrative agencies.Drawing on a comparative analysis of legal models in Singapore, the Philippines, and Malaysia, this article proposes comprehensive policy reforms. Key recommendations include the enactment of a specific and unified procedural code for Islamic cases , the establishment of clear jurisdictional rules , the reform of the judicial panel structure to allow for appeals on points of Islamic law , and the development of legally binding mediation mechanisms. These reforms aim to build an equitable and efficient justice system that upholds the principles of Islamic law for Muslim citizens while ensuring coherence with Thailand’s national legal system and its multicultural context.

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอิสลาม
https://library.coi.go.th

Keywords: Islamic law, procedural justice, jurisdiction, legal pluralism, Dato Yuttitham

บทนำ

การดำรงอยู่ของระบบกฎหมายอิสลามในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายที่มีรากฐานมาจากบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีประชากรชาวไทยมุสลิมเป็นจำนวนมากและยึดถือกฎหมายอิสลามเป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง กฎหมายอิสลามในบริบทดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบกฎหมายทางเลือกเท่านั้น หากแต่เป็นกลไกสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ ความเชื่อ และค่านิยมทางศาสนาของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา รัฐไทยได้แสดงออกถึงการยอมรับระบบกฎหมายเฉพาะกลุ่มนี้ผ่านการตรากฎหมายและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล พ.ศ. 2489 ซึ่งกำหนดให้ศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดดังกล่าวมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกของชาวมุสลิม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิสลามหรือดะโต๊ะยุติธรรม เป็นผู้ร่วมวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบบกฎหมายอิสลามในรัฐสมัยใหม่ แต่ในการบังคับใช้จริงกลับเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะในด้าน “วิธีสบัญญัติ” หรือวิธีพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักการศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ด้านวิธีพิจารณาคดีไว้โดยเฉพาะ ทำให้ต้องอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นแนวทางหลักในการดำเนินกระบวนพิจารณา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลามในหลายประเด็น เช่น ภาระการพิสูจน์ คุณสมบัติและจำนวนพยาน หรือข้อจำกัดในการรับฟังพยานหลักฐานในบางกรณี นอกจากนี้ ยังพบว่าการบังคับใช้กฎหมายอิสลามมีขอบเขตจำกัดเฉพาะศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ส่งผลให้สถานะทางกฎหมายของนิติกรรมที่กระทำตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น การสมรสหรือการหย่าอาจไม่เป็นที่ยอมรับในพื้นที่อื่นของประเทศ และทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิของชาวมุสลิมในบริบทของรัฐเดียวกัน

หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://library.chula.ac.th

จากข้อจำกัดข้างต้น การพัฒนาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอิสลามด้านวิธีสบัญญัติอย่างเป็นระบบจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กฎหมายอิสลามสามารถทำหน้าที่เป็นระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เคารพต่อหลักความศรัทธาของชาวมุสลิม และดำรงอยู่ร่วมกับระบบกฎหมายของรัฐอย่างมีดุลยภาพ บทความนี้มุ่งนำเสนอการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของกฎหมายอิสลามในประเทศไทย โดยพิจารณาจากกรอบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน บทบาทของคู่มือหลักกฎหมายอิสลามที่จัดทำโดยสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงกลไกสนับสนุนอย่างการไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พร้อมกันนี้ยังเปรียบเทียบกับระบบการจัดการกฎหมายอิสลามในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งล้วนมีการจัดการที่น่าสนใจและอาจประยุกต์ใช้ในบริบทของไทย เพื่อเสนอแนวทางปฏิรูปกฎหมายอิสลามให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์)[1]

กฎหมายอิสลาม หรือ "ชะรีอะฮ์" หมายถึงแนวทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดไว้สำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในทางวิชาการ ชะรีอะฮ์คือบทบัญญัติที่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตมนุษย์ ไม่ใช่เพียงแค่ข้อกฎหมาย แต่เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ มีรากฐานมาจากความเชื่อ การปฏิบัติศาสนกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เป้าหมายสูงสุดของกฎหมายอิสลามคือการปกป้องศาสนา ชีวิต สติปัญญา วงศ์ตระกูล และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหลักประกันพื้นฐานของมนุษย์ อิทธิพลของชะรีอะฮ์ปรากฏชัดในทุกช่วงชีวิตของชาวมุสลิม ตั้งแต่พิธีกรรมหลังการเกิด การศึกษาตามหลักจริยธรรม การสมรสและครอบครัว ธุรกรรมทางการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ย การแบ่งมรดกอย่างเป็นธรรม ไปจนถึงการจัดการศพ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กรอบของคุณธรรมและกฎหมายที่วางรากฐานชีวิตไว้อย่างสมบูรณ์และเป็นองค์รวม กฎหมายอิสลามมีแหล่งที่มาที่สำคัญหลายประการ ซึ่งได้รับการยอมรับและจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้

1.พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน คือพระวจนะของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ประทานแก่ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ผ่านเทวทูตญิบรีล ตลอดระยะเวลา 23 ปี เพื่อเป็นธรรมนูญนำทางชีวิตมนุษยชาติชั่วนิรันดร์ เป็นแหล่งกฎหมายสูงสุดที่ได้รับการพิทักษ์รักษาไว้อย่างสมบูรณ์และต้อง

[1] อิมรอน มะลูลีม. (2552). *หลักกฎหมายอิสลาม.* หน้า 45

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

นำมาปรับใช้เป็นอันดับแรกโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐาน เนื้อหาในอัลกุรอานแบ่งเป็นบทบัญญัติด้านความเชื่อและจริยธรรมที่สร้างรากฐานศรัทธา และบทบัญญัติทางกฎหมาย

(ชะรีอะฮ์) ที่วางกฎเกณฑ์ภาคปฏิบัติสำหรับรัฐอิสลาม ครอบคลุมการจัดการครอบครัว เช่น การสมรส การหย่าร้าง สัดส่วนมรดก, การจัดการทรัพย์สิน เช่น การห้ามดอกเบี้ย, การบังคับจ่ายซะกาต, การวางโครงสร้างสังคมที่ยุติธรรม, การกำหนดบทลงโทษทางอาญา, ข้อกำหนดเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ, และกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ตัวอย่างเช่น อัลกุรอานได้กำหนดให้ต้องมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ถึง 4 คน ในคดีกล่าวหาว่ามีการผิดประเวณี (ซินา) เพื่อป้องกันการกล่าวหาใส่ร้ายกันโดยง่าย

2. ซุนนะฮ์และหะดีษ ซุนนะฮ์คือแบบอย่างและวิถีปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ซึ่งถือเป็นอรรถาธิบายที่มีชีวิตของอัลกุรอาน หรือเปรียบเสมือนอัลกุรอานที่เคลื่อนไหวได้ ประกอบด้วยคำพูด การกระทำ และการยอมรับโดยดุษณี คือการที่ท่านนิ่งเฉยไม่ทักท้วงการกระทำของสาวกซึ่งอยู่ต่อหน้าท่าน แบบอย่างเหล่านี้ถูกรวบรวมและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบเรียกว่าหะดีษ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของสายรายงานและความถูกต้องของเนื้อหาอย่างเข้มงวด หะดีษจึงเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายที่มีอำนาจสูงสุดเป็นลำดับที่สองรองจากอัลกุรอาน หน้าที่สำคัญของหะดีษคือการอธิบาย ขยายความ และกำหนดรายละเอียดเชิงปฏิบัติในสิ่งที่อัลกุรอานบัญญัติไว้ในภาพกว้าง ตัวอย่างเช่น อัลกุรอานสั่งให้ละหมาด แต่หะดีษได้สาธิตและอธิบายจำนวนหน่วย ท่าทาง และคำกล่าวทั้งหมด หรือการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งอัลกุรอานเพียงแค่สั่งใช้ แต่วิธีการปฏิบัติทั้งหมดล้วนมาจากซุนนะฮ์ของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.)

3. อิจญ์มาอ์ คือมติเอกฉันท์ของบรรดานักปราชญ์อิสลามผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในการวินิจฉัยบทบัญญัติ ในยุคใดๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาใหม่ที่ไม่มีระบุไว้โดยตรงในอัลกุรอานและหะดีษ อำนาจของอิจญ์มาอ์ได้รับการยอมรับจากหลักฐานที่ว่าประชาชาติอิสลามจะไม่เห็นพ้องต้องกันในความผิดพลาด โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่ามตินั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของแหล่งกฎหมายหลักทั้งสองข้างต้นโดยเด็ดขาด ในบริบทของประเทศไทย กระบวนการนี้มักดำเนินการผ่านองค์กรศาสนาที่ได้รับการยอมรับ เช่น สำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อออกคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ที่มีผลผูกพันต่อมุสลิมในประเทศ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การเกิดขึ้นของธนาคารอิสลามซึ่งนักปราชญ์ได้ประชุมหารือเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปราศจากดอกเบี้ย จนเกิดมติเอกฉันท์ (อิจญ์มาอ์) ให้ใช้สัญญาในรูปแบบอื่น เช่น การร่วมลงทุน หรือการซื้อขายโดยบวกกำไรซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลามที่มุ่งพิทักษ์ทรัพย์สินและส่งเสริมประโยชน์สุขของสังคม

ห้องสมุดกรมศิลปากร
https://library.fa.go.th

4. กิยาส คือกระบวนการวินิจฉัยโดยใช้เหตุผลเปรียบเทียบ เพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหาใหม่ที่ไม่มีตัวบทกฎหมายรองรับโดยตรง โดยกระบวนการนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ กรณีเดิมที่มีบทบัญญัติอยู่แล้ว, กรณีใหม่ที่ต้องการทราบข้อชี้ขาด, บทบัญญัติของกรณีเดิม และเหตุผลร่วมแห่งบทบัญญัติ หากกรณีใหม่มีเหตุผลร่วมเดียวกันกับกรณีเดิม ก็สามารถนำข้อบังคับเดิมมาปรับใช้กับกรณีใหม่นั้นได้ เพื่อให้บทบัญญัติมีความครอบคลุมและยุติธรรม กิยาสจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้กฎหมายอิสลามสามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เสมอ ตัวอย่างเช่นการห้ามเสพยาเสพติด โดยเทียบเคียง (กิยาส) กับการห้ามดื่มสุรา เนื่องจากมีเหตุผลแห่งบทบัญญัติเดียวกันคือเป็นสิ่งมึนเมาที่ทำลายสติปัญญาและสุขภาพ จึงถือเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) เช่นกัน

5. อัรเราะยุ คือ การใช้ดุลยพินิจหรือความคิดเห็นเชิงนิติศาสตร์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการวินิจฉัยปัญหาที่ไม่มีตัวบทจากแหล่งกฎหมายหลักระบุไว้โดยตรง การใช้ดุลยพินิจนี้ต้องตั้งอยู่บนหลักการที่หนักแน่น ไม่ใช่วิจารณญาณตามอำเภอใจ โดยมีเครื่องมือประกอบหลายอย่าง เช่น หลักการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ คือการเลือกหนทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้ไม่มีตัวบทระบุ ซึ่งทั้งหมดต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม และจารีตประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ตัวอย่างของการใช้หลักอัรเราะยุคือ การที่ชุมชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยอาศัยหลักประโยชน์สาธารณะที่ตอบสนองเจตนารมณ์ของศาสนาเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

6. อัลอุรฟ์ คือจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคมที่เป็นที่ยอมรับและสืบทอดกันมาในทางนิติศาสตร์อิสลาม จารีตประเพณีจะถูกยอมรับให้เป็นแหล่งอ้างอิงของกฎหมายได้ภายใต้เงื่อนไขสำคัญว่า ต้องเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม และไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติที่ชัดเจนในอัลกุรอานและซุนนะฮ์โดยเด็ดขาด อัลอุรฟ์จึงเป็นกลไกที่ทำให้กฎหมายอิสลามมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้ ตราบใดที่แก่นแท้ของวัฒนธรรมนั้นไม่ขัดต่อหลักการศรัทธา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในสังคมไทยคือ การกำหนดสินสอดฝ่ายหญิง ซึ่งอิสลามกำหนดให้เป็นสิทธิของฝ่ายหญิง แต่ไม่ระบุจำนวนตายตัว ในหลายพื้นที่จึงมีจารีตประเพณี (อุรฟ์) ในการกำหนดค่ามะฮัรและรูปแบบของสินสอด ตามธรรมเนียมและฐานะทางสังคม ซึ่งสามารถทำได้ตราบที่ไม่ละเมิดสิทธิของฝ่ายหญิง

ห้องสมุดกาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

กฎหมายอิสลามมีที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด เป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อพระเจ้า ต่อตนเอง และต่อเพื่อนมนุษย์ ในการอ้างอิงหลักฐาน จะใช้คัมภีร์อัลกุรอานเป็นลำดับแรก หากมีข้อความที่ชัดเจนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานจาก อัสสุนนะฮ์ แต่หากไม่พบหลักฐานในอัลกุรอาน หรือหลักฐานที่มีอยู่ไม่ชัดเจนหรือไม่ละเอียด เพียงพอ ก็สามารถค้นหาจากอัสสุนนะฮ์เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาได้ แหล่งที่มาหลักทั้งสอง นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ภายหลังการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด เมื่อมีประเด็น หรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีระบุไว้ในอัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ ประชาคมมุสลิม จะใช้หลัก "อิจญ์ติฮาด" (การวินิจฉัยโดยใช้วิจารณญาณ) และ "อิจญ์มาอ์" (มติที่เป็นเอกฉันท์ ของปราชญ์) ในการตัดสินปัญหาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอิสลาม โดยต้องไม่ขัดกับ แหล่งที่มาหลักทั้งสอง แหล่งที่มาจากการทำอิจญ์มาอ์และอิจญ์ติฮาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ยุคสมัยและสถานการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของกฎหมายอิสลาม สิ่งนี้เป็นที่มา ของการเกิดสำนักนิติศาสตร์อิสลามต่างๆ ซึ่งทุกสำนักจะยึดถือแหล่งที่มาของกฎหมายเรียง ตามลำดับคือ คัมภีร์อัลกุรอาน, อัสสุนนะฮ์, อิจญ์มาอ์ และกิยาส (การอนุมาน) สำนักนิติศาสตร์ อิสลามที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ได้แก่:

สำนักนิติศาสตร์อัลฮะนะฟียะฮ์ (หะนะฟีย์) พบได้ในตุรกี ปากีสถาน อินเดีย อัฟกานิสถาน และจีน เป็นต้น

สำนักนิติศาสตร์อิสลามอัลมาลิกียะฮ์ (มาลิกีย์) พบได้ในโมร็อกโก แอลจีเรีย ตูนิเซีย และลิเบีย เป็นต้น

สำนักนิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์ (ชาฟิอีย์) พบได้ในปาเลสไตน์ อียิปต์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น

สำนักนิติศาสตร์อัลฮะนาบิละฮ์ (ฮัมบาลีย์) พบได้ในซาอุดีอาระเบีย เลบานอน และซีเรีย เป็นต้น[2]

กฎหมายอิสลามมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่คล้ายคลึงกันในแต่ละสำนัก ซึ่งครอบคลุม เนื้อหาหลากหลายด้าน เช่น การประกอบศาสนกิจ, ธุรกรรมทางการเงิน, การสมรสและครอบครัว , กฎหมายอาญา, การส่งเสริมจริยธรรม, และการบริหารปกครอง กฎหมายอิสลามในด้านสังคม

---

[2] *LEAVE A COMMENT อิทธิพลของสำนักนิติศาสตร์ทั้ง 4.* (*2014,JUNE 30*). [Online]. *Available from : http://siammusilim.wordpress.com/2014/06/30/.* (*Access date : 2025, June 20*).

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ https://library.coj.go.th

เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง จะเน้นที่โครงสร้างหลักและไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมากนัก ตัวอย่างเช่น ด้านสังคมเน้นการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว, ด้านเศรษฐกิจเน้นการไม่เอาเปรียบ (ริบา), และด้านการเมืองเน้นการไม่กดขี่ประชาชน (ศุลม์) ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิบัติตนต่อพระเจ้า (อิบาดะฮ์) ที่จะระบุรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนและกระชับ เช่น การละหมาด และการประกอบพิธีฮัจญ์ ทั้งนี้ กฎหมายอิสลามครอบคลุมทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน แม้ว่าหลังการล่มสลายของราชวงศ์ออตโตมานการใช้กฎหมายอิสลามจะถูกจำกัดลงอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะกฎหมายครอบครัวและมรดก แต่การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศมุสลิมที่ต้องการกลับไปใช้กฎหมายอิสลามในอนาคต เหตุผลที่ชาวมุสลิมยึดมั่นในกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก เพราะเชื่อว่ากฎหมายเหล่านี้คือโองการของอัลลอฮ์และแนวทางปฏิบัติของศาสนทูต ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องศึกษาและปฏิบัติตามควบคู่ไปกับหลักศรัทธาที่สำคัญ บทบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานหลายโองการ เช่น เรื่องการหมั้น, การสมรส, บุคคลต้องห้ามในการสมรส, สิทธิหน้าที่ของคู่สมรส, และการหย่าร้าง ส่วนเรื่องมรดกก็มีระบุไว้เช่นกัน เช่น การสืบทอดมรดกของทายาทโดยธรรมและทายาทโดยพินัยกรรม มุสลิมเชื่อว่าบทบัญญัติเหล่านี้เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยและเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องนำมาบังคับใช้ให้ครบถ้วน ในอัลกุรอานมีโองการที่บ่งชี้ว่าต้องนำบทบัญญัติอิสลามมาบังคับใช้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ผู้นำหรือศาลจะต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติตาม และผู้นั้นจะได้รับโทษในวันสิ้นโลก ในทางกลับกัน ผู้ที่ปฏิบัติตามจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในโลกหน้าและอาจได้รับความเป็นสิริมงคลในโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ มุสลิมจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามด้วยความศรัทธา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสถานะใดก็ตาม ซึ่งหลักการจากแหล่งที่มาเหล่านี้เองที่ได้ก่อร่างเป็นหลักวิธีพิจารณาความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เช่น หลักภาระการพิสูจน์ คุณสมบัติของพยาน และการสาบานตน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีตามแนวทางของอิสลาม

กฎหมายอิสลามเข้ามาสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับศาสนาอิสลาม และเคยถูกใช้เป็นกฎหมายหลักในดินแดนที่มีผู้ปกครองเป็นมุสลิม ต่อมาเมื่อชาติตะวันตกเข้ามาปกครองในฐานะเจ้าอาณานิคม ก็ได้พยายามยกเลิกธรรมเนียมเดิม แต่ได้รับการต่อต้านจากชาวมุสลิม ในที่สุดเจ้าอาณานิคมจึงยอมรับให้มีการใช้กฎหมายอิสลามต่อไปเพื่อรักษาความสงบผลจากการตกเป็นอาณานิคมทำให้การใช้กฎหมายอิสลามถูกจำกัดขอบเขตลง เหลือเพียงเรื่องครอบครัว มรดก และสถานะบุคคลตามที่เจ้าอาณานิคมกำหนด ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเจ้าอาณานิคมก็ได้พัฒนา

https://library.coj.go.th

กฎหมายของตนเองขึ้นมาใช้แทน อีกทั้งผู้พิพากษาในยุคนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นมุสลิม และขาดความรู้ด้านกฎหมายอิสลาม ทำให้การพัฒนาหลักกฎหมายเป็นไปอย่างไม่คล่องตัว เมื่อประเทศต่างๆ ได้รับเอกราช รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ยอมรับการใช้กฎหมายอิสลามสืบต่อมาจากยุคอาณานิคม และได้พัฒนากระบวนการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ในที่สุด กฎหมายอิสลามจึงถูกรวบรวมและจัดทำขึ้นเป็นประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยสถานภาพบุคคล นอกจากนี้ บางประเทศยังได้จัดตั้งสถาบันทางศาสนาขึ้นมาบริหารกฎหมายอิสลามโดยเฉพาะ เช่น ศาลศาสนา และสำนักงานจดทะเบียนสมรสและหย่า คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมายอิสลามขึ้น[3]

ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้ให้สิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา เห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวยังขาดรายละเอียดที่จำเป็นหลายอย่างเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยเป็นเพียงการกำหนดให้นำกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้แทนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีตามหลักอิสลาม ทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อการที่จะส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิม[4]

หอสมุดกลางศูนย์ธรรม https://library.go.th

---

[3] จรัญ มะลูลีม , และมูฮัมมัด ฟาฮีม. (2560, มีนาคม). ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Islamic Landseape in Southeast Asia. *จุลสารความมั่นคงศึกษา*, 183. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https:// peacersourcecollaborative.org/wp - content/uploads/2020/01/No-183_FB.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล : 2568, 20 มิถุนายน).

[4] จรัญ มะลูลีม (2564, 14). การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยและโลกมุสลิม *มติชนสุดสัปดาห์*, หน้า

การใช้กฎหมายในสังคมพหุวัฒนธรรม[5]

ปัจจุบัน สังคมจำนวนมากทั่วโลกมีลักษณะเป็น "สังคมพหุวัฒนธรรม"[6] ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนจากหลากหลายพื้นเพทางวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ แต่ละกลุ่มต่างมีระบบคุณค่า บรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ภาวะเช่นนี้จึงท้าทายแนวคิดดั้งเดิมของรัฐชาติที่มุ่งสร้างเอกภาพทางกฎหมายภายใต้อำนาจรัฐเพียงระบบเดียว เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่หลากหลายเป็นไปอย่างสันติและยุติธรรม แนวคิดเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางกฎหมายและการบริหารจัดการระบบกฎหมายในบริบทพหุวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การทำความเข้าใจกรอบแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยมีความลึกซึ้งขึ้น เนื่องจากกฎหมายอิสลามดำรงอยู่ควบคู่กับประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา รวมถึงกฎหมายจารีตประเพณีอื่นๆ ในสังคมไทย

แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมาย[7]

พหุนิยมทางกฎหมาย หมายถึง สภาวะที่สังคมหรือพื้นที่ทางสังคมแห่งหนึ่งมีระบบกฎหมายหรือชุดกฎเกณฑ์หลายระบบดำรงอยู่และทำงานควบคู่กันไป แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่า กฎหมายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์จากแหล่งอื่น ๆ ด้วย ดังนี้

กฎหมายศาสนา หมายถึงกฎเกณฑ์ที่อิงกับหลักคำสอนและความเชื่อทางศาสนา เช่น กฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์) ซึ่งใช้ดูแลประเด็นครอบครัว มรดก และสถานภาพบุคคลในชุมชนมุสลิม

กฎหมายจารีตประเพณี หมายถึง ขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาในชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณีการจัดการข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ทรัพย์สิน หรือความขัดแย้งในครอบครัวของชาวกะเหรี่ยงหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ

---

[5] เชิดชาย จันทรัตน์. (2563, กรกฎาคม – ธันวาคม). พหุนิยมทางกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย. *วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ* 11 (2), หน้า 47–60.

[6] Merry, Sally E. (1988). "Legal Pluralism," *Law and Society Review* 22, (5), P.870. [Online]. Available from : https://colonialcorpus.hypotheses.org/files/2018/02/3.Merry_Legal_Pluralism.pdf. (Access date : 2025, June 20).

[7] Griffiths, Anne. (2002). "Legal Pluralism," In *An Introduction to Law and Social Theory*, Reza Banakar and Max Travers, eds. หน้า 289.

หอสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

กฎเกณฑ์ขององค์กรหรือสมาคม หมายถึง ข้อบังคับภายในของกลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนดของสมาคมมุสลิมที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบพิธีทางศาสนา การคัดเลือกผู้นำ หรือการระดมทุน ซึ่งสมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

บรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมและมารยาทที่ได้รับการยอมรับในชุมชน แม้ไม่มีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร แต่กลับมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น มารยาทการแต่งกายเมื่อเข้าศาสนสถาน หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมผู้ใหญ่ในชุมชน

หลายประเทศได้ปรับใช้แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมาย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ที่ยอมรับประมวลกฎหมายอิสลามว่าด้วยสถานภาพบุคคลควบคู่กับระบบกฎหมายทั่วไป เพื่อให้ชาวมุสลิมสามารถจัดการเรื่องการแต่งงาน การหย่าร้าง และการแบ่งมรดกภายใต้การพิจารณาของศาลศาสนาท้องถิ่นได้ เมื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของแต่ละระบบกฎหมาย จะเห็นว่าระบบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในหลายรูปแบบ ดังนี้:

การอยู่ร่วมกัน: ระบบกฎหมายแต่ละระบบทำงานในขอบเขตของตนเองโดยไม่ก้าวก่ายกัน เช่น กฎหมายแรงงานของรัฐบังคับใช้กับลูกจ้างทุกคน ขณะที่กฎหมายมรดกอิสลามใช้บังคับเฉพาะกับชาวมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

การแข่งขัน: เกิดขึ้นเมื่อกฎเกณฑ์ของแต่ละระบบขัดแย้งกัน เช่น กรณีที่หลักการแบ่งมรดกตามกฎหมายอิสลามขัดแย้งกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้ทายาทต้องเลือกว่าจะปฏิบัติตามระบบใด

การผสมผสานหรือรับอิทธิพล: ระบบกฎหมายหนึ่งอาจนำหลักการหรือแนวคิดจากอีกระบบหนึ่งมาปรับใช้ เช่น การนำหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากจารีตประเพณีท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม

การยอมรับโดยรัฐ: รัฐอาจออกกฎหมายเพื่อรับรองหรือผนวกกฎเกณฑ์จากระบบอื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายรัฐ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล พ.ศ. 2489[8] ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการใช้กฎหมายอิสลามในคดีครอบครัวและมรดกของชาวมุสลิม โดยมี “ดะโต๊ะยุติธรรม” เป็นผู้ชี้ขาด

[8] พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล พ.ศ. 2489.

หอสมุดศาลยุติธรรม https://library.coi.go.th

การทำความเข้าใจสภาวะพหุนิยมทางกฎหมายจึงเป็นหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบกฎหมายศาสนาที่ดำรงอยู่คู่กับกฎหมายแพ่งอาญา และกฎหมายจารีตประเพณีอื่นๆ การตระหนักถึงบทบาทและสถานะของกฎหมายอิสลามในมิติพหุนิยมจะช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขการทำงานร่วมกันและแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้

ความสำคัญของการยอมรับกฎหมายเฉพาะกลุ่มในสังคมพหุวัฒนธรรม

ในสังคมที่ประกอบด้วยประชากรหลากหลายกลุ่ม รัฐสมัยใหม่มักเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการกฎหมายเฉพาะของกลุ่มต่างๆ การยอมรับหรือผ่อนปรนให้มีการใช้กฎหมายเฉพาะกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายศาสนาหรือจารีตประเพณี ในประเด็นที่สัมพันธ์กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของกลุ่มนั้นๆ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้:

การคุ้มครองสิทธิและอัตลักษณ์ของกลุ่มน้อย: การที่รัฐอนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือจารีตประเพณีของตนในเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น ครอบครัว การสมรส การหย่าและมรดก ถือเป็นการส่งเสริมสิทธิในการแสดงออกทางวัฒนธรรมและศาสนา ทั้งยังช่วยธำรงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้นๆ ไว้ได้ ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ มีการรับรองให้ใช้ “กฎหมายอิสลามว่าด้วยสถานภาพบุคคล” เพื่อให้ชาวมุสลิมสามารถจัดการเรื่องการแต่งงานหรือแบ่งมรดกตามหลักชะรีอะฮ์ได้

ความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ได้ให้การรับรองเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา รวมถึงสิทธิของชนกลุ่มน้อยในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของตน การรับรองกฎหมายเฉพาะกลุ่มในขอบเขตที่เหมาะสมจึงช่วยส่งเสริมให้กฎหมายของรัฐมีความชอบธรรมและสอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนสากล[9] ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียได้จัดตั้งศาลชะรีอะฮ์เพื่อพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกของชาวมุสลิมโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับศาลแพ่งที่ดูแลคดีทั่วไป

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับชนกลุ่มน้อย: การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของรัฐซึ่งใช้ภาษา หลักการ หรือบุคลากรที่ไม่คุ้นเคย อาจสร้างความรู้สึกแปลกแยกและไม่เป็นธรรมได้ การมีกลไกทางกฎหมายที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของตนเอง เช่น การ

---

[9] แหล่งที่มาของข้อมูล ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.

หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://library.chula.ac.th

มีดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งกฎหมายอิสลามและกฎหมายไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ จะช่วยลดช่องว่างและทำให้ประชาชนรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ การที่คำตัดสินของศาลศาสนาสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลยุติธรรมได้ ยังเป็นการสร้างหลักประกันด้านความยุติธรรมสองชั้นให้แก่ประชาชนอีกด้วย

การดำรงอยู่ของกฎหมายอิสลามในสังคมไทย

รากฐานการใช้กฎหมายอิสลามอันเป็นกฎหมายเฉพาะกลุ่มในราชอาณาจักรสยามนั้น มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและซับซ้อนอย่างยิ่ง โดยมีวิวัฒนาการที่เกี่ยวพันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และโครงสร้างการปกครองของประเทศในแต่ละยุคสมัย จุดเริ่มต้นของการยอมรับหลักกฎหมายที่แตกต่างจากกฎหมายหลักของราชอาณาจักร สามารถสืบย้อนไปได้ถึงสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งปรากฏหลักฐานอันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่และชัดเจนที่สุดในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักจารึกดังกล่าวได้วางหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสืบทอดมรดกไว้ว่า เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรือกสวนไร่นา สัตว์พาหนะ หรือข้าทาสบริวาร จะตกทอดเป็นกรรมสิทธิ์ของบุตรทั้งหมด โดยไม่มีการแบ่งปันให้แก่ญาติพี่น้องคนอื่น อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามจารีตประเพณีในยุคนั้นยังเปิดโอกาสให้มีการแบ่งมรดกอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุตรได้ โดยขึ้นอยู่กับคุณงามความดี การดูแลเอาใจใส่ หรือบทบาทของบุตรแต่ละคนที่มีต่อบิดามารดา ซึ่งสะท้อนถึงระบบกฎหมายที่ยังมีความยืดหยุ่นและอิงกับธรรมเนียมปฏิบัติ ครั้นเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีความซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติมากขึ้น ระบบกฎหมายของสยามก็ได้พัฒนาให้มีความเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการตรากฎหมายที่สำคัญหลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานะครอบครัวและทรัพย์สิน เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการผิดเมีย พ.ศ. 1904 กฎหมายลักษณะผัวเมีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กฎหมายลักษณะมรดก พ.ศ. 2155" ในรัชสมัยพระเจ้าเอกาทศรถ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดระเบียบสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในยุคนี้ สยามมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานราชการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เรียกว่า "กรมท่า" ขึ้นเพื่อดูแลกิจการของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ กรมท่าได้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักตามกลุ่มชนชาติ ได้แก่ กรมท่าซ้ายดูแลชาวจีน ญวน ญี่ปุ่น, กรมท่ากลางดูแลชาติตะวันตกหรือฝรั่ง และกรมท่าขวาดูแลชาวอาหรับ เปอร์เซีย ชวา และมลายู ซึ่งเรียกรวมกันว่า "แขก" ในการบริหารจัดการข้อพิพาทนี้เองที่ปรากฏหลักฐานการยอมรับกฎหมายอิสลามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในระบบราชการสยาม ดังที่พงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า "สำหรับชนชาติจีนไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือประเพณีผัวเมียมฤดกเป็นการ

แน่นอน กรมท่าซ้ายให้ใช้กฎหมายไทยบังคับ แต่ชนชาติแขกนับถือศาสนาพระมะหะหมัด มีกฎหมายและประเพณีแน่นอนในเรื่องผัวเมียมฤดก กรมท่าขวาจึงต้องใช้กฎหมายอิสลามบังคับ[10] นโยบายนี้สะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนาของชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร การให้ความสำคัญนี้ยังสะท้อนผ่านการแต่งตั้งตำแหน่ง "พระจุลาราชมนตรี" ซึ่งมีศักดินาสูงถึง 1,400 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอิสลาม[11] ขณะเดียวกัน ในหัวเมืองประเทศราชทางแหลมมลายู เช่น ปัตตานี ไทรบุรี กลันตัน และตรังกานู ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ก็มีการใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองและพิจารณาคดีทั้งทางแพ่งและอาญาโดยมีเจ้าเมืองและผู้นำศาสนา (กอฎี) เป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดอยู่แล้วเป็นปกติ[12]

สำหรับประวัติศาสตร์ของรัฐปัตตานี ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมในภูมิภาคนี้ เดิมเป็นราชอาณาจักรมลายูที่ประชากรเคยนับถือศาสนาฮินดูและพุทธมาก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามอย่างแพร่หลายในสมัยสุลต่านอิสมาอีล ชาห์ และกลายเป็นรัฐสุลต่านอิสลามอย่างสมบูรณ์ ตลอดหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนาน รัฐปัตตานีได้มีความขัดแย้งและทำสงครามกับสยามซึ่งเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคหลายครั้ง เพื่อพยายามต่อสู้รักษาเอกราชและอัตลักษณ์ของตนเองไว้ ความขัดแย้งเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กองทัพสยามได้ยกทัพเข้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องและได้รับชัยชนะในที่สุด โดยเหตุการณ์สำคัญคือการสิ้นพระชนม์ในสนามรบของสุลต่านมูฮำหมัดเมื่อ พ.ศ. 2329 และการที่สุลต่านตึงกูลามิดดีนถูกจับตัวไปยังกรุงเทพมหานครและสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา[13] ภายหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญในสงครามที่นำโดยสุลต่านดาโต๊ะปึงกาลันใน พ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงดำเนินนโยบายทางการเมืองเพื่อลดทอนอำนาจและป้องกันการกลับมาแข็งข้อของปัตตานีในอนาคต โดยมีพระบรมราชโองการให้แบ่งรัฐปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมืองเล็กๆ ในปีเดียวกันนั้น ได้แก่ เมืองปัตตานี, ยะลา, ยะหริ่ง, ระแงะ, ราห์มัน, สายบุรี และหนองจิก เมืองทั้งเจ็ดนี้ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองสงขลาซึ่งเป็นฐานอำนาจของสยามอีกชั้นหนึ่ง และมีการดำเนินนโยบายแต่งตั้งเจ้าเมืองตามลักษณะประชากรในพื้นที่เพื่อความสะดวก

---

[10]บุคอรี บินรามัญ, เด่น โต๊ะมีนา และอิมรอน มะลูลีม. (2559). *กฎหมายอิสลาม*

[11] กิติศักดิ์ ปกติ และคนอื่นๆ. (2554). *รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย*

[12] สมชาย ปรีชากุล. (2549) *นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์* หน้า 21

[13] อารีฟีน บินจิ, อับดุลลอฮฺ ลออแมน และซูฮัยมีย์ ฮิสมาแอล. (2559). *ปาตานี : , ประวัติศาสตร์และการเมืองมาลายู*

หอสมุดกลางศูนย์ธรรม https://library.cdj.go.th

ในการปกครอง แม้จะถูกแบ่งแยก แต่ต่อมาเจ้าเมืองทั้งเจ็ดได้ร่วมกับสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ก่อกบฏขึ้นอีกครั้งเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ แต่ก็ถูกกองทัพสยามที่นำโดยเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ปราบปรามลงได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2375 หลังจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้มีการแบ่งรัฐไทรบุรีออกเป็นอีก 4 เมือง เพื่อควบคุมได้ง่ายขึ้น[14]

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดที่กำหนดรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามมาจนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เพื่อก้าวสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ ในด้านการปกครอง ทรงยกเลิกระบบเจ้าเมืองแบบเดิมที่เคยมีอำนาจสิทธิ์ขาดในท้องถิ่น และนำระบบมณฑลเทศาภิบาลมาใช้ ซึ่งเป็นการปฏิวัติโครงสร้างการปกครองโดยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้ 7 หัวเมืองมลายูถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการส่วนภูมิภาคอย่างสมบูรณ์ ในด้านกฎหมาย ก็มีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อสร้างระบบกฎหมายที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยมีการตั้งคณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลักการทางกฎหมายที่สำคัญหลายประการ เช่น การนำหลัก "ญาติสนิทตัดญาติห่าง" มาใช้ในการรับมรดกตามพระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะมรดก ร.ศ. 121 และการกำหนดให้ชายมีภรรยาได้เพียงคนเดียวตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากธรรมเนียมเดิมที่อนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคน[15] ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปนี้ รัฐบาลสยามได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่ 7 หัวเมืองมลายูให้เป็นระบบและสอดคล้องกับโครงสร้างศาลยุติธรรมใหม่ จึงได้มีการตรา "กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120" ขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2444 ซึ่งถือเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของสยามที่กำหนดรูปแบบและขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามไว้อย่างเป็นทางการและชัดเจน กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกหากคู่ความเป็นชาวมุสลิมทั้งสองฝ่าย หรือในกรณีที่จำเลยเป็นชาวมุสลิม พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้งตำแหน่งตุลาการอิสลามที่เรียกว่า "กอฎี" หรือที่นิยมเรียกว่า "โต๊ะกอฎี" ขึ้นในระบบศาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 กระทรวงยุติธรรมได้ออกสารตราเพื่อขยายขอบเขตการใช้กฎหมายนี้ไปยังจังหวัดสตูล และได้ยกระดับตำแหน่งตุลาการอิสลามให้เรียกว่า "ดะโต๊ะยุติธรรม" อย่างเป็น

---

[14]สำนักงานศาลยุติธรรม (2554). *คู่มือความรู้เกี่ยวกับภูมิหลัง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้.*

[15] พรชัย สุนทรพันธุ์ คำอธิบายกฎหมายมรดก (2560). *คำอธิบายกฎหมายมรดก.*

ห้องสมุดกลาง สำนักงานศาลยุติธรรม http://library.coj.go.th

ทางการ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น คือ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ในหลักกฎหมายอิสลาม มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน และมีอำนาจพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกโดยเฉพาะ[16]นับเป็นก้าวสำคัญในการผนวกกระบวนการยุติธรรมตามหลักศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบศาลยุติธรรมของสยามอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

หลังจากยุคแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่นั้น การใช้กฎหมายอิสลามได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 20 ก่อนที่จะมีเสถียรภาพดังเช่นปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมได้ริเริ่มโครงการสำคัญในการจัดทำคู่มือ "หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 และจัดทำแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2484 โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและแปลหลักกฎหมายอิสลามในมัซฮับชาฟีอีย์ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวมุสลิมภูมิภาคนี้ จากตำราภาษาอาหรับและมลายู มาเรียบเรียงให้เป็นระบบระเบียบเหมือนประมวลกฎหมายสมัยใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงและใช้งานในชั้นศาล อย่างไรก็ตาม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ดำเนินนโยบายชาตินิยมหรือ "รัฐนิยม" อย่างเข้มข้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมของชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้กฎหมายอิสลาม ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งส่งผลให้มีการยกเลิกการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกเลิกตำแหน่งดะโต๊ะยุติธรรม ทำให้ชาวมุสลิมทุกคนในพื้นที่ต้องกลับไปอยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับประชาชนทั้งประเทศ[17] แต่ทว่าการยกเลิกดังกล่าวมีผลบังคับใช้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เพราะหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามหมดอำนาจลง รัฐบาลชุดต่อมาจึงได้ดำเนินนโยบายที่ประนีประนอมมากขึ้น โดยได้ออก “พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตต์จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489" ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทที่สำคัญอย่างยิ่ง กฎหมายฉบับนี้ได้นำกฎหมายอิสลามและตำแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมกลับมาใช้อีกครั้ง[18]และมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้ได้ยกเว้นไม่ให้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 (ครอบครัว) และบรรพ 6 (มรดก) มาใช้บังคับใน 4 จังหวัดดังกล่าว ในคดีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นมุสลิม หรือมุสลิม

---

[16] ครองชัย หัตถา. (2541) , *ปัตตานี : การค้าและการเมืองการปกครองในอดีต* .

[17] สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). *คู่มือหลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวมรดก* (*ฉบับศาลยุติธรรม*)

[18] กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2555). *รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบการปรับใช้กฎหมาย*อิสลาม ในประเทศไทยสำนักงานศาลยุติธรรม.

ห้องสมุดกลางอิสลามิค http://library.coiso.th

เป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท ทำให้คู่มือหลักกฎหมายอิสลามที่จัดทำไว้แต่เดิมได้ถูกนำกลับมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ในยุคปัจจุบัน แม้การใช้กฎหมายอิสลามจะมีรากฐานที่มั่นคงจาก พ.ร.บ. พ.ศ. 2489 แต่ก็ยังคงมีความท้าทายและมีความพยายามในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่มือที่ใช้เป็นหลักนั้นยังขาดรายละเอียดในบางเรื่องที่สำคัญ และที่สำคัญที่สุดคือขาดเนื้อหาด้านวิธีพิจารณาคดี (วิธีสบัญญัติ) ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล สิ่งนี้ได้นำไปสู่ความพยายามในการปรับปรุงจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ในปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดกระแสเรียกร้องให้มีการพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามอย่างจริงจัง ความพยายามที่เกิดผลเป็นรูปธรรมที่สุดคือการที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ริเริ่มโครงการจัดทำ "คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554" เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน[19] และตามมาด้วยการพยายามจัดทำ"คู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลาม (ฉบับศาลยุติธรรม)" ในปี พ.ศ. 2561[20] เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินคดีในส่วนที่แตกต่างจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั่วไปโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายนี้ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะในศาลชั้นต้น 9 แห่งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ทำให้เกิดความซับซ้อนในทางปฏิบัติที่ประชาชนทั่วไปต้องทำความเข้าใจ เช่น สถานะทางกฎหมายของการสมรส (นิกะห์) และการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาและทำนิติกรรมในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าวหรือไม่ ทั้งในส่วนของเนื้อหากฎหมาย (สารบัญญัติ) ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น สถานะบุคคล และในส่วนของกระบวนการ (วิธีสบัญญัติ) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับมุสลิมทั่วประเทศ

การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยและเพื่อนบ้าน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่ละประเทศได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายอิสลามสำหรับพลเมืองมุสลิมในแนวทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และ

---

[19]สำนักงานศาลยุติธรรม.// หนังสือ ที่ ศย 7/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว และมรดก

[20] สำนักงานศาลยุติธรรม.// หนังสือ ที่ ศย 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดก

การเมืองของตนเอง การศึกษาจากประสบการณ์ของสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย สามารถให้มุมมองและแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยในการพัฒนาระบบกฎหมายอิสลามให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแก่ชาวไทยมุสลิมได้

ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ใช้รูปแบบการจัดการแบบรวมศูนย์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการบริหารกฎหมายมุสลิม (AMLA) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่บังคับใช้กับชาวมุสลิมทุกคนในประเทศโดยไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นการบังคับ[21] ศาลชารีอะห์จะมีเขตอำนาจในคดีที่คู่กรณีเป็นมุสลิม หรือในกรณีที่การสมรสเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายของมุสลิม ขอบเขตของกฎหมายครอบคลุมเรื่องการสมรส, การหย่า, การจัดการหรือการแบ่งทรัพย์สินจากการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนมรดกของชาวมุสลิมทุกคนทั้งแบบมีพินัยกรรมและไม่มีพินัยกรรม[22] นอกจากนี้ กฎหมาย AMLA ยังมีบทบัญญัติทางอาญาที่กำหนดความผิดและโทษสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะ เช่น ความผิดของการอยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรสของชายหญิงที่เป็นมุสลิม อย่างไรก็ตาม ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาเหล่านี้คือศาลอาญาทั่วไป ไม่ใช่ศาลชารีอะห์

ในด้านโครงสร้างองค์กร มีสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ (MUIS) เป็นองค์กรกลางที่ดูแลกิจการอิสลามทุกมิติ และมีสำนักทะเบียนสมรสมุสลิม (ROMM) ทำหน้าที่จดทะเบียนสมรสและหย่าโดยเฉพาะ สำหรับการพิจารณาคดี มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์ (Syariah Court) ขึ้นตามกฎหมาย AMLA แม้ในทางการจะมีชื่อเรียกว่า "ศาล" แต่เป็นองค์กรที่มิได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักตุลาการของสิงคโปร์ และผู้ทำหน้าที่ตัดสินคดีก็มิได้มีฐานะเป็นผู้พิพากษาเช่นเดียวกับศาลอื่นของรัฐ ศาลนี้มีหน้าที่หลักในการตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับการสมรสและการหย่า โดยใช้กระบวนพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานเช่นเดียวกับกระบวนพิจารณาในศาลแพ่งแห่งรัฐ และมีจุดเด่นคือโปรแกรมให้คำปรึกษาภาคบังคับก่อนการหย่าเพื่อเน้นการไกล่เกลี่ยในคดีมรดก ศาลชารีอะห์ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีโดยตรง แต่จะทำหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองหรือความเห็นทางกฎหมายอิสลามเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ในศาลแห่งรัฐเท่านั้น[23] คำพิพากษา

---

[21] รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 2.

[22] รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 134-140

[23] รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 56a.

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

สามารถอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย AMLA ซึ่งคำชี้ขาดของคณะกรรมการนี้ถือเป็นที่สุด และไม่สามารถนำไปอุทธรณ์หรือโต้แย้งในศาลอื่นแห่งรัฐได้อีก[24]

ประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์บูรณาการกฎหมายอิสลามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้งทางตอนใต้ โดยมีประมวลกฎหมายว่าด้วยสถานภาพบุคคลของมุสลิม (CMPL) เป็นกฎหมายหลักที่บังคับใช้กับมุสลิมทุกคนในประเทศ มิใช่ให้ใช้ตามความสมัครใจ แม้ศาลชารีอะห์จะจัดตั้งในหมู่เกาะมินดาเนาเป็นหลัก แต่มุสลิมที่อาศัยในพื้นที่อื่นก็สามารถนำคดีของตนเข้าสู่ศาลชารีอะห์ที่จัดตั้งขึ้นได้ ขอบเขตทางเนื้อหาของกฎหมายนี้กว้างขวางมาก โดยครอบคลุมทั้งเรื่องสถานะบุคคล, ความสามารถของบุคคล, การสมรส, ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา, การหย่า, ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร, อำนาจดูแลปกครองบุตรผู้เยาว์ และเรื่องมรดกทั้งหมด จุดเด่นที่สุดของรูปแบบนี้คือการจัดตั้งศาลชะรีอะฮ์ซึ่งประกอบด้วยศาลชารีอะฮ์เขตและศาลชารีอะฮ์แขวง[25] ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบตุลาการของรัฐและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศาลฎีกาแห่งฟิลิปปินส์ ดังนั้น คำพิพากษาของศาลชารีอะห์จึงสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลสูงของรัฐและอยู่ในการตรวจสอบโดยศาลฎีกาได้เช่นเดียวกับคำพิพากษาจากศาลแห่งรัฐอื่นๆ ซึ่งเป็นการรับรองว่ากฎหมายอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศอย่างสมบูรณ์ การจดทะเบียนสมรสและหย่าจะทำที่สำนักนายทะเบียนเขตและแขวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลชารีอะห์ และถือเป็นเอกสารมหาชนที่ใช้เป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งแห่งรัฐ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยอากามา (Agama Arbitration Council) ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนด้วย

ประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียมีระบบกฎหมายสองระบบที่ชัดเจน คือระบบกฎหมายแพ่งของสหพันธ์และกฎหมายชะรีอะฮ์ โดยรัฐธรรมนูญให้อำนาจแต่ละรัฐในการบัญญัติและบริหารจัดการกฎหมายอิสลามของตนเอง ทำให้แต่ละรัฐมีศาลชะรีอะฮ์และสำนักงานศาสนาอิสลามประจำรัฐเป็นของตนเอง และรายละเอียดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ กฎหมายอิสลามนี้ใช้บังคับกับชาวมุสลิมเท่านั้น และศาล ชะรีอะฮ์มีเขตอำนาจพิเศษในประเด็นที่ซับซ้อนอย่างการเปลี่ยน

---

[24] รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, มาตรา 115.

[25] ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลของมุสลิมฟิลิปปินส์, มาตรา 137

ศาสนาออกจากอิสลาม ขอบเขตของกฎหมายครอบคลุมกฎหมายครอบครัวอิสลาม (การสมรส, การหย่า, การอุปการะเลี้ยงดู, การเป็นผู้ปกครอง) และกฎหมายอาญาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนและความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา เช่นที่กำหนดในพระราชบัญญัติความผิดทางอาญา Syariah (ดินแดนสหพันธ์) ค.ศ. 1997

มาเลเซียมีระบบศาลยุติธรรมคู่ขนานสองระบบ คือระบบศาล Syariah ในแต่ละรัฐและระบบศาลแพ่งสำหรับสหพันธ์ทั้งหมด ภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 1988 (มาตรา 121(1A)) ศาลชะรีอะฮ์มีความเป็นอิสระจากศาลแพ่งในเรื่องที่อยู่ในเขตอำนาจของตน และมีโครงสร้างลำดับชั้นของตนเองซึ่งสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ชารีอะฮ์ได้[26] ในคดีมรดก ศาลชารีอะฮ์ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการกองมรดก ทำได้เพียงออกใบรับรองส่วนแบ่งมรดก (ฟารออิด) เท่านั้น โดยคดีต้องนำเข้าสู่กระบวนการของศาลแพ่ง จุดเด่นอีกประการของมาเลเซียคือการให้ความสำคัญกับกระบวนการไกล่เกลี่ย "ซุลห์" (Sulh) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นขั้นตอนบังคับในศาลอย่างเป็นทางการ หากไกล่เกลี่ยสำเร็จ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันทางกฎหมายเสมือนเป็นคำพิพากษา

ประเทศไทย

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 เป็นกฎหมายหลัก ซึ่งบัญญัติให้นำกฎหมายอิสลามมาใช้กับชนชาวมุสลิมแต่เฉพาะในศาลชั้นต้นในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น โดยมิได้มีอาณาเขตทางการใช้กฎหมายครอบคลุมทั้งประเทศดั่งเช่นในฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เป็นการนำกฎหมายอิสลามมาใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 (ครอบครัว) และ บรรพ 6 (มรดก) โดยศาลจะเป็นผู้ตีความเลือกใช้กฎหมายตามคำฟ้องหรือคำร้องที่ยื่นมา และจะนำหลักการในบรรพ 5 และ 6 มากำหนดหลักในการเลือกใช้กฎหมาย

ประเทศไทยไม่มีการจัดตั้งศาลเฉพาะทางขึ้น แต่ใช้ระบบศาลยุติธรรมปกติ โดยมี "ดะโต๊ะยุติธรรม" ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิสลาม เข้าร่วมวินิจฉัยในข้อกฎหมายอิสลามร่วมกับผู้พิพากษา และคำวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามนั้นถือเป็นที่สุดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามยังขาดความชัดเจนเมื่ออยู่

---

[26] Negeri Pulau Pinang. (2004) Section 123 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

นอกศาลหรือนอกเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ทำให้ในทางปฏิบัติ ชาวมุสลิมจำนวนมากยังคงต้องทำการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกครั้ง หากต้องการการยอมรับผลโดยสมบูรณ์ทางกฎหมายที่จะนำสถานภาพการสมรสตามกฎหมายแห่งรัฐไปใช้ยืนยันกับหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ ยังมีองค์กรภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ แต่คำวินิจฉัยในเรื่องทรัพย์สินมักไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย

เมื่อพิจารณาจากระบบของประเทศต่างๆ ชี้ให้เห็นแนวทางที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศไทย ประการแรก สิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกฎหมายแม่บทฉบับเดียวที่กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และกระบวนการไว้อย่างชัดเจน ประการที่สอง รูปแบบของฟิลิปปินส์ที่บูรณาการศาลชะรีอะฮ์เข้ากับระบบยุติธรรมแห่งชาติและให้ศาลฎีกาเป็นองค์กรอุทธรณ์สูงสุด เป็นแนวทางที่น่าสนใจในการสร้างความมั่นใจว่าการใช้กฎหมายอิสลามยังคงสอดคล้องกับหลักนิติธรรมของประเทศ ประการที่สาม ทุกประเทศตัวอย่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการไกล่เกลี่ย ซึ่งประเทศไทยสามารถนำแนวคิดนี้มาพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้การกำหนดขอบเขตอำนาจของศาลอิสลามให้ชัดเจนเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และการมีองค์กรกลางที่มีอำนาจตามกฎหมายเช่น MUIS ของสิงคโปร์ อาจเป็นต้นแบบในการพัฒนาบทบาทขององค์กรศาสนาอิสลามในไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

แนวทางการใช้กฎหมายอิสลามด้านวิธีพิจารณาความในประเทศไทย

การบังคับใช้กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะโดยเป็นการทำงานร่วมกันของกฎหมายหลายระดับ ทั้งกฎหมายพิเศษ ประมวลกฎหมายทั่วไป และกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อจัดการคดีครอบครัวและมรดกให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามซึ่งชาวมุสลิมถือเป็นแนวทางชีวิต ควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของระบบยุติธรรมของรัฐ กรอบการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันเป็นกฎหมายแบบผสมผสานที่มีรากฐานจากกฎหมายหลักเพียงฉบับเดียว แต่ต้องอาศัยกฎหมายอื่นเป็นตัวช่วยเสริม ซึ่งประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 นี่คือกฎหมายหลักที่วางกรอบวิธีพิจารณาความสำหรับคดีครอบครัวและมรดกของชาวมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้:

ห้องสมุดกลางศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

ขอบเขตการใช้งาน: ใช้บังคับเฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ซึ่งคู่ความทุกฝ่ายเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม และคดีเกิดขึ้นในศาลชั้นต้นของจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล

องค์คณะพิจารณาคดี: กำหนดให้มีดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลาม นั่งพิจารณาคดีร่วมกับผู้พิพากษา

การแบ่งอำนาจหน้าที่: ผู้พิพากษามีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั่วไป รวมถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในขณะที่ดะโต๊ะยุติธรรมมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายอิสลามเท่านั้น โดยคำวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในปัญหาข้อกฎหมายอิสลามถือเป็นที่สุด

2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทำหน้าที่เป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความที่นำมาใช้กับคดีในส่วนที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ขั้นตอนการยื่นคำฟ้อง, การส่งหมายเรียกคู่ความ, และกระบวนการสืบพยาน

3. คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของคู่มือฉบับนี้คือการรวบรวมกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม แต่เนื่องจากกฎหมายอิสลามแต่ดั้งเดิมไม่ได้แยกกฎหมายสารบัญญัติออกจากกฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้รวบรวมหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความที่จำเป็นและเชื่อมโยงกับกฎหมายสารบัญญัติเข้ามาไว้ด้วย เพื่อให้เนื้อหาเพียงพอในการวินิจฉัยคดี ตัวอย่างบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความในคู่มือฯ

ภาระการพิสูจน์: กำหนดให้ภาระการพิสูจน์หรือการนำสืบพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของโจทก์หรือผู้อ้างข้อเท็จจริง ส่วนหน้าที่ในการสาบานเป็นของจำเลยหรือผู้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้าง

คุณสมบัติของพยาน: พยานต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทั้งในขณะรับรู้ข้อเท็จจริง (เช่น มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญูชน) และขณะให้การเป็นพยาน (เช่น บรรลุศาสนภาวะ, เป็นผู้มีความน่าไว้วางใจในความเป็นธรรม, และนับถือศาสนาอิสลาม)

จำนวนพยาน: กำหนดจำนวนและเพศของพยานที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของคดี เช่น คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินสามารถใช้พยานชาย 2 คน หรือพยานชาย 1 คนกับพยานหญิง 2 คน

ห้องสมุดกรมอัยการยุติธรรม https://library.coj.go.th

ส่วนเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์ต้องใช้พยานชาย 2 คน และเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีโดยตรงอาจใช้พยานหญิง 4 คนได้

การไต่สวนของศาล: ศาลมีอำนาจในการตรวจสอบสถานที่ วัตถุ หรือบุคคล และสามารถมีคำพิพากษาตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบนั้นโดยไม่จำเป็นต้องรับฟังพยานหลักฐานอื่นก็ได้

4. กลไกสนับสนุน: การไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการอิสลาม พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก แต่ในทางปฏิบัติ กลไกนี้ยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีการออกระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ต้องอาศัยหลักการประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลัก ที่สำคัญคือ ข้อตกลงที่เกิดจากการไกล่เกลี่ยนี้ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายในตัวเอง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง คู่กรณีอีกฝ่ายยังคงต้องนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาบังคับต่อไป

ปัญหาหนึ่งของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 คือ ไม่มีการบัญญัติว่าคู่ความที่เป็นโจทก์หรือผู้ร้องขอที่นำคดีมาฟ้องนั้น จะเป็นบุคคลใดได้บ้าง ขอเพียงแต่เป็นอิสลามศาสนิกเท่านั้นหรือต้องมีเงื่อนไขใดอีกหรือไม่ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตต์จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ไม่ได้บัญญัติเรื่องเขตอำนาจศาลไว้โดยเฉพาะ เมื่อคดีประเภทใดจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นศาลใดที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 ซึ่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 3 บัญญัติว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้ในศาลทั่วไปตลอดราชอาณาจักร ยกเว้นในศาลพิเศษที่มีข้อบังคับสำหรับศาลนั้น และถ้ามีกฎหมายให้ใช้ธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายทางศาสนาในศาลใด ให้ศาลนั้นยกธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายนั้นๆ มาใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่คู่ความจะได้ตกลงกันให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ จากบทบัญญัตินี้แสดงว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัว และที่เกี่ยวด้วยเรื่องมรดกของอิสลามศาสนิกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ที่ต้องใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอิสลามนั้น การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีจะต้องใช้กฎหมายวิธีพิจารณาตามแบบกฎหมายอิสลามเพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา ไม่จำต้องใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง เว้นแต่คู่ความจะได้ตกลงกันให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเท่านั้น เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำ คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาล

หอสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

ยุติธรรม) พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติ และดะโต๊ะยุติธรรมทุกท่านในศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัด ได้ลงนามรับรองว่าจะใช้คู่มือดังกล่าว[27] แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมกฎหมายสารบัญญัติ แต่คณะกรรมการได้รวบรวมกฎหมายวิธีสบัญญัติบางข้อที่จำเป็นเข้ามาด้วยเพื่อความสมบูรณ์ เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและลดการพึ่งพิงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้พยายามในการจัดทำร่างคู่มือหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอิสลามขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นประมวลกฎวิธีพิจารณาความฉบับสมบูรณ์สำหรับคดีครอบครัวและมรดกอิสลามโดยเฉพาะ[28] ร่างคู่มือดังกล่าวได้รวบรวมสาระสำคัญที่ครอบคลุมกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบไว้อย่างละเอียดหลายประการ อาทิ:

การกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะทาง: เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในหมู่ผู้พิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม ทนายความ และคู่ความ เกี่ยวกับคำศัพท์กฎหมายอิสลามที่สำคัญ ลดความคลุมเครือในการตีความ

การกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพ: มีการระบุคุณสมบัติของ "นิติกรคดีอิสลาม" และ "ทนายความ" ที่จะดำเนินคดี เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งกฎหมายอิสลามและกฎหมายของรัฐอย่างแท้จริง

การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก: กำหนดหลักเกณฑ์ในการตั้ง "อนุญาโตตุลาการ" เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการระงับข้อพิพาทนอกศาล และให้ความสำคัญกับ "การไกล่เกลี่ย" เป็นอันดับแรกก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณาคดี

การปรับปรุงกระบวนการในศาล: วางหลักเกณฑ์การยื่นฟ้องคดีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก, การโอนคดี, การตรวจคำฟ้องโดยองค์คณะร่วม (ผู้พิพากษาและดะโต๊ะยุติธรรม) และการออกหมายเรียก ให้มีขั้นตอนที่ชัดเจน

การวางหลักเกณฑ์การสืบพยานที่เป็นเอกลักษณ์: กำหนดเรื่องภาระการพิสูจน์ (โจทก์มีหน้าที่พิสูจน์ จำเลยมีหน้าที่สาบาน), กำหนดเพศและจำนวนพยานตามหลักกฎหมายอิสลามอย่างชัดเจน และให้อำนาจศาลในการเรียกพยานมาสืบเองได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

---

[27]สำนักงานศาลยุติธรรม.//(2553,/21/กันยายน).// หนังสือ ที่ ศย 13/2553 และ (2554,/29/เมษายน).// หนังสือ ที่ ศย 2/2554

[28] คำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดก ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

การกำหนดกรอบการอุทธรณ์-ฎีกา: วางแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาไปยังศาลสูง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขาดหายไป เพื่อสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ศาลชั้นต้นไปจนถึงชั้นอุทธรณ์และฎีกา ทำให้คู่ความมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีในชั้นที่สูงขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมายอิสลามอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าร่างคู่มือฉบับนี้จะถูกพัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะอุดช่องว่างทางกฎหมายและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับ แต่จนถึงปัจจุบัน ร่างคู่มือดังกล่าวยังคงไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) และยังไม่ได้รับการประกาศใช้[29] ทำให้ในทางปฏิบัติ ศาลในพื้นที่ยังคงจำเป็นต้องอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลักในการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ซึ่งในอดีตเกิดปัญหาว่าคดีครอบครัวอิสลามไม่สามารถฟ้องยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดได้ เพราะศาลเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบให้มีดะโต๊ะยุติธรรมตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตต์จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 4 กำหนด แต่เมื่อนำคดีไปฟ้องต่อศาลจังหวัด ศาลจังหวัดก็ไม่รับฟ้องโดยอ้างว่าไม่มีอำนาจพิจารณาคดีครอบครัว[30] ปัญหานี้ได้ถูกส่งให้ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น (นายศักดา โมกขมรรคกุล)[31] วินิจฉัย ซึ่งท่านได้วินิจฉัยว่าคดีครอบครัวที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามและมีดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาด ไม่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่นั้นมา ศาลจังหวัดทั้งห้าศาลในพื้นที่จึงต้องรับพิจารณาคดีครอบครัวมุสลิมโดยใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งในมาตรา 4 วรรคสี่ ได้ให้นิยามคดีครอบครัวหมายความรวมถึงคดีที่ต้องบังคับตามกฎหมายอื่นเกี่ยวกับครอบครัวด้วย ทำให้คดีครอบครัวอิสลามถือว่าเป็นคดีครอบครัวตามกฎหมายนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้มีคำสั่งย้ายดะโต๊ะยุติธรรมจากศาลจังหวัดไปปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดนั้นๆ ดังนั้น ปัจจุบันการฟ้องคดีครอบครัวอิสลามจึงต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวใน 4 จังหวัดดังกล่าว โดยมีการจัดการให้บุคลากรของศาลจังหวัดเบตง

---

[29] ประคอง เตกฉัตร, *ปัญหาและข้อขัดข้องในการบังคับใช้หลักกฎหมายอิสลามเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล*

[30]พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11

[31]พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 12 (ฉบับเดิม)

หอสมุดกลางยุติธรรม https://library.coj.go.th

ทำหน้าที่ในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาด้วย และมีคำสั่งให้ดะโต๊ะยุติธรรมในจังหวัดต่างๆ ทำหน้าที่ไขว้กันได้ในกรณีที่จำเป็น[32]

จากข้อจำกัดของกฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะพื้นที่และความซับซ้อนดังกล่าว ในปี 2567 จึงมีการเสนอร่าง "พระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก พ.ศ. ..." โดยนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ เพื่อใช้แทนกฎหมายเดิมที่จำกัดอยู่เพียง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แรงจูงใจหลักคือการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบันที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งรับรองสิทธิ์และความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันของพลเมืองทุกคน สาระสำคัญของร่างกฎหมายใหม่นี้ได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ คือ

ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

ให้ใช้บังคับกฎหมายอิสลามในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นมุสลิม หรือผู้ร้องเป็นมุสลิม หรือเจ้ามรดกเป็นมุสลิมทั่วประเทศ

กำหนดให้มีคณะคดีครอบครัวและมรดกอิสลามขึ้นเป็นการเฉพาะในศาลแพ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลจังหวัด และศาลฎีกา

กำหนดสถานะ "ดะโต๊ะยุติธรรม" ให้เป็นข้าราชการตุลาการ และได้รับสิทธิ์ เงินเดือน และสวัสดิการเทียบเท่าผู้พิพากษาทั่วไป

ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งหรือต้องตีความกฎหมายอิสลาม ให้คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีครอบครัวและมรดกอิสลามเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงจากการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งมีข้อถกเถียงและความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ฝ่ายที่เห็นด้วยเชื่อว่ากฎหมายนี้จำเป็น เพื่อช่วยให้ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา เป็นการสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยเฉพาะในเรื่องมรดก เป็นการส่งเสริมสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและสร้างระบบกฎหมายที่เคารพเอกลักษณ์

---

[32]สำนักงานศาลยุติธรรม.// หนังสือ ที่ ศย 1274/2564 เรื่อง ให้ดาโต๊ะยุติธรรมไปทำงานชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง

ห้องสมุดศาลยุติธรรม
https://library.coj.go.th

และความเชื่อของชาวมุสลิม และการแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรมเป็นข้าราชการตุลาการถือเป็นการให้เกียรติและยอมรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย โต้แย้งว่าการสร้างระบบกฎหมายแยกต่างหากสำหรับกลุ่มศาสนาใดกลุ่มศาสนาหนึ่งเป็นการทำลายหลักการความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐ และอาจนำไปสู่ความแตกแยกในสังคม หลายฝ่ายเชื่อว่ากฎหมายของรัฐควรเป็นกลางทางศาสนาและความเชื่อทางศาสนาเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่ควรนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายของรัฐ ความกังวลเกี่ยวกับภาระด้านงบประมาณของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งศาลและตำแหน่งใหม่ ๆ อาจสร้างความไม่เท่าเทียมและอาจนำไปสู่การเรียกร้องให้มีระบบกฎหมายของศาสนาอื่นตามมา สำนักงานอัยการสูงสุดได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นว่าร่างกฎหมายมีความคลุมเครือ เช่น ไม่ได้นิยามคำว่า "คู่ความ" ให้ชัดเจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความซับซ้อนหากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มุสลิม

อย่างไรก็ตาม สถานะทางกฎหมายของร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งตำแหน่งที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องได้รับคำรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภา แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้รับคำรับรอง ส่งผลให้ร่างกฎหมายเป็นอันตกไป[33]

ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในประเทศไทย

ประเทศไทยยอมรับการใช้กฎหมายอิสลามด้านครอบครัวและมรดกใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนาน ผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 แต่การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในวิธีสบัญญัติยังคงประสบปัญหาต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนมุสลิม ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงจำกัดอยู่ในกระบวนการศาล แต่ยังส่งผลกระทบต่อกลไกนอกศาลและหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยสามารถแบ่งประเด็นสำคัญได้ดังนี้

---

[33]สมชาย รักชาติ. (2567). *แนวทางการพัฒนากฎหมายในยุคดิจิทัล*. [Online]. https://www.parliament.go.th/section77/manage/files/file_20240123104649_3_342.pdf (Access date : 2025, July 19).

ห้องสมุดกรมยุติธรรม https://library.doj.go.th

1.ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างเขตอำนาจศาล

1.1 ปัญหาในคดีมีข้อพิพาท

ในคดีแพ่งที่มีข้อพิพาทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวหรือมรดกของมุสลิมศาสนิก กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีในการเลือกศาลได้ โดย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4(1) บัญญัติว่าคำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือ ต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ และ มาตรา 4 ทวิ วางหลักเฉพาะสำหรับคดีอสังหาริมทรัพย์ว่า คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ ให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล... หรือ ต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาในเขตศาล แม้มาตราทั้งสองจะตั้งอยู่บนหลักความสะดวกในการดำเนินคดี แต่ในบริบทของ “กฎหมายอิสลาม” ที่มีขอบเขตบังคับใช้จำกัดเฉพาะศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล กลับกลายเป็นช่องว่างให้คู่ความเลือกศาลเพื่อเลือกระบบกฎหมายที่จะนำมาใช้ ไม่ใช่เพียงเลือกสถานที่ดำเนินคดี เช่นในคดีมรดก หากพี่ชายและน้องสาวที่เป็นมุสลิมทั้งคู่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับที่ดินใน จ.ปัตตานี ฝ่ายชายย่อมต้องการใช้กฎหมายอิสลามซึ่งให้เขาได้รับ 2 ส่วน[34] โดยอาจยื่นฟ้องที่ศาลปัตตานีตาม มาตรา 4 ทวิ ขณะที่ฝ่ายหญิงอาจฟ้องในศาลที่อยู่นอกเขต 4 จังหวัด เช่น ศาลสงขลา โดยอ้างว่าอีกฝ่ายมีภูมิลำเนานอกเขต เพื่อให้ศาลใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ที่ให้สิทธิทายาทในสายตรงได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ปัญหานี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องความสะดวกของคู่ความ แต่กลายเป็นการต่อสู้กันว่าฝ่ายใดสามารถเลือกเขตอำนาจศาลที่ให้ผลประโยชน์ทางกฎหมายได้ก่อน

1.2 ปัญหาในคดีไม่มีข้อพิพาท

คดีไม่มีข้อพิพาท คือคดีที่เริ่มต้นจากการที่บุคคลใดยื่น "คำร้องขอ" เพื่อให้ศาลมีคำสั่งรับรองสิทธิหรือสถานะของตน โดยไม่มีคู่กรณีอีกฝ่ายมาโต้แย้ง ปัญหาในคดีประเภทนี้มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมุสลิม เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เขตอำนาจศาลสำหรับคดีร้องขอประเภทต่างๆ ไว้อย่างตายตัว ซึ่งเมื่อนำมาใช้กับบริบทของกฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก่อให้เกิดปัญหาและความลักลั่นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น คำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ปัญหาที่เด่นชัดที่สุดเกิดจากการร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

---

[34] คู่มือหลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 ข้อ 443

ความแพ่ง มาตรา 4 จัตวา กำหนดอย่างเคร่งครัดว่า "ให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย" หลักการนี้สร้างปัญหาในทางปฏิบัติ หากมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ายภูมิลำเนาออกไปทำงานหรืออาศัยในจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดสงขลา และถึงแก่ความตายที่นั่น แม้ทรัพย์มรดกและทายาทส่วนใหญ่จะยังอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด แต่การยื่นคำร้องขอจัดการมรดกจะต้องยื่นที่ ศาลจังหวัดสงขลา เท่านั้น ส่งผลให้ไม่สามารถนำกฎหมายอิสลามมาใช้ในการจัดการมรดกได้ เนื่องจากศาลจังหวัดสงขลาไม่ได้อยู่ในเขตบังคับใช้ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ ในทางกลับกัน หากเจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ได้ สิ่งนี้ได้สร้างความย้อนแย้งขึ้น กล่าวคือ หากมุสลิมจากจังหวัดสตูลย้ายไปอาศัยที่ประเทศมาเลเซียจนเสียชีวิต ทายาทสามารถยื่นคำร้องขอจัดการมรดกที่ดินที่อยู่ในจังหวัดสตูลต่อศาลจังหวัดสตูล และใช้กฎหมายอิสลามได้ แต่หากมุสลิมคนเดียวกันย้ายไปจังหวัดตรังซึ่งอยู่ใกล้เคียง กลับไม่สามารถใช้สิทธิเดียวกันนี้ได้นี่คือข้อขัดข้องที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายปัจจุบันสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพียงเพราะการย้ายภูมิลำเนา

1.3 ปัญหาคดีสาขาและคดีที่เกี่ยวเนื่อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 เป็นบทบัญญัติที่วางกรอบการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกับคดีที่ได้เริ่มต้นไปแล้ว (คดีสาขา) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อนำบทบัญญัตินี้มาใช้ในบริบทของการใช้กฎหมายสองระบบ (กฎหมายอิสลามและกฎหมายแพ่ง) บทบัญญัตินี้กลับสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญ คือการ กำหนดระบบกฎหมายให้ผูกพันอยู่กับคดีหลักที่เริ่มต้นไว้ก่อน ทำให้การเลือกศาลในคดีแรกสุด มีผลชี้ขาดระบบกฎหมายที่จะใช้กับข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดในอนาคตโดยปริยาย ปัญหานี้สามารถจำแนกได้ดังนี้

ก. คดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 (1) บัญญัติไว้ว่า “(1) คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอภายหลังเกี่ยวเนื่องกับคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใด ให้เสนอต่อศาลนั้น” หลักการนี้ส่งผลโดยตรงให้ระบบกฎหมายที่ใช้ในคดีหลักถูกกำหนดและนำมาใช้กับคดีที่เกี่ยวเนื่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปิดโอกาสให้คู่ความใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีเพื่อแสวงหาความได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น หากบุตรชายฟ้องเรียกมรดกจากบุตรสาวที่ศาลในเขต 4 จังหวัด (ซึ่งต้องใช้กฎหมายอิสลาม) และบุตรสาวต้องการฟ้องแย้งเรียกทรัพย์มรดกอีกชิ้นที่อยู่นอกเขต ก็อาจเลือกที่จะไม่ฟ้องแย้งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก บังคับด้วยกฎหมายอิสลาม แต่จะไปตั้งต้นฟ้องเป็นคดีใหม่ที่ศาลซึ่งทรัพย์ชิ้นนั้นตั้งอยู่แทน เพื่อให้ศาลนั้นใช้

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้เปรียบกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหานี้จะซับซ้อนขึ้นอีกหากมีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาเป็นคู่ความร่วมในคดี ซึ่งจะทำให้เงื่อนไขการใช้กฎหมายอิสลามที่ว่าอิสลามศาสนิกเป็นทั้งโจทก์และจำเลยไม่ครบถ้วน และอาจส่งผลให้ศาลต้องเปลี่ยนไปใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับคดีทั้งสำนวนทันที

ข. คดีที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดี ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 (2) กำหนดให้ คำฟ้องหรือคำร้องขอที่เสนอเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล... ให้เสนอต่อศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีตามมาตรา 302” ซึ่งโดยหลักแล้วคือศาลเดิมที่พิพากษาคดี ปัญหานี้จะปรากฏชัดเจนเมื่อคดีหลักถูกวินิจฉัยภายใต้กฎหมายแพ่งในศาลนอกเขต 4 จังหวัด แต่ในชั้นบังคับคดีกลับมีประเด็นที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินฟ้องลูกหนี้มุสลิมและชนะคดีที่ศาลในกรุงเทพฯ และต่อมาในชั้นบังคับคดี ภริยาคนที่ 2, 3 หรือ 4 ของลูกหนี้ (ซึ่งสมรสตามหลักอิสลาม) ได้ยื่นคำร้องขัดทรัพย์หรือขอกันส่วนโดยอ้างสิทธิในสินสมรสตามกฎหมายครอบครัวอิสลาม ในกรณีนี้ ศาลในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศาลเดิมแม้จะต้องพิจารณาคำร้องดังกล่าว แต่ก็ไม่มีองค์คณะดะโต๊ะยุติธรรมและไม่มีเขตอำนาจในการใช้กฎหมายอิสลาม จึงไม่สามารถวินิจฉัยสถานะและสิทธิของภริยาตามหลักกฎหมายอิสลามได้อย่างถูกต้อง ทำให้สิทธิของเธออาจไม่ได้รับการคุ้มครอง

ค. คดีที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 7 (4) ได้ บัญญัติว่า คำร้องที่เสนอให้ศาลถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือการอนุญาตที่ศาลได้ให้ไว้ก็ดี คำร้องที่เสนอให้ศาลถอดถอนบุคคลใดจากฐานะที่ศาลได้แต่งตั้งไว้ก็ดี ให้เสนอต่อศาลในคดีที่ได้มีคำสั่ง การอนุญาต การแต่งตั้ง หรือคำพิพากษานั้น” หลักการนี้ก่อให้เกิดภาวะที่ขัดแย้งกันเองในทางกฎหมาย เมื่อสถานการณ์ของคู่ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งแล้ว ตัวอย่างเช่น ศาลในเขต 4 จังหวัดเคยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามหลักกฎหมายอิสลาม แต่หลายปีต่อมา บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งได้ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่หรือได้เปลี่ยนศาสนาไปแล้ว แม้กฎหมายจะบังคับให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องกลับไปยื่นคำร้องขอถอดถอนที่ศาลเดิม แต่เมื่อผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นมุสลิมแล้ว ก็เกิดคำถามตามมาว่าศาลเดิมจะยังมีอำนาจใช้กฎหมายอิสลามกับบุคคลนั้นได้อีกหรือไม่ เพราะอาจขัดกับเงื่อนไขสำคัญของ พ.ร.บ. 2489 ที่กำหนดว่าคู่ความต้องเป็นมุสลิม สิ่งนี้จึงสร้างสภาวะที่ยุ่งยากและไม่มีทางออกที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ

ห้องสมุดกลางสถาบันวิจัยและพัฒนา https://library.coi.go.th

1.4 ปัญหาเรื่องการโอนคดี

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้วางกลไกการโอนคดีไว้หลายประการ โดยมีเจตนาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความและสร้างความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อนำกลไกเหล่านี้มาใช้ในบริบทที่กฎหมายอิสลามและกฎหมายแพ่งถูกบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน มันได้กลายเป็นเครื่องมือที่คู่ความสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่คดีของตนโดยทางอ้อม

ก. การโอนคดีโดยคำขอของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 6 ที่บัญญัติว่าก่อนยื่นคำให้การ จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่โจทก์ได้ยื่นคำฟ้องไว้ขอให้โอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีเขตอำนาจได้ คำร้องนั้น จำเลยต้องแสดงเหตุที่ยกขึ้นอ้างอิงว่าการพิจารณาคดีต่อไปในศาลนั้นจะไม่สะดวก หรือจำเลยอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรม... ” ได้กลายเป็นช่องทางสำหรับการเลือกระบบกฎหมาย" ในทางปฏิบัติ หากโจทก์เลือกยื่นฟ้องที่ศาลในเขต 4 จังหวัด เพื่อให้คดีถูกวินิจฉัยด้วยกฎหมายอิสลาม จำเลยซึ่งอาจเสียเปรียบภายใต้กฎหมายอิสลาม สามารถยื่นคำร้องขอให้โอนคดีไปยังศาลนอกเขต 4 จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ โดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สะดวก หากศาลอนุญาต คดีจะถูกโอนไปพิจารณาภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทันที ตัวอย่างเช่น ในคดีมรดก หากพี่สาวฟ้องพี่ชายที่ศาลปัตตานีเพื่อแบ่งมรดกตามหลักอิสลาม พี่ชายอาจยื่นคำร้องขอให้โอนคดีไปศาลสงขลาที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ เมื่อศาลอนุญาต ผลของคดีจะเปลี่ยนจากการแบ่งแบบชาย 2 ส่วน หญิง 1 ส่วน ไปเป็นการแบ่งเท่ากันทันที ดังนั้น คำสั่งอนุญาตให้โอนคดีของศาลจึงไม่ใช่แค่การอำนวยความสะดวก แต่เป็นการชี้ขาดว่าจะใช้กฎหมายระบบใด ซึ่งสร้างการได้เปรียบเสียเปรียบในผลของคดี

ข. การโอนคดีต่างศาลมารวมพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 8 ที่บัญญัติว่าถ้าคดีสองเรื่องมีประเด็นอย่างเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจสองศาลต่างกัน คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เพื่อมีคำขอให้โอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งก็ได้ แล้วแต่กรณี ได้ก่อให้เกิดปัญหาการช่วงชิงเขตอำนาจศาลอย่างชัดเจนเมื่อศาลหนึ่งอยู่ในเขตบังคับใช้กฎหมายอิสลามและอีกศาลหนึ่งอยู่นอกเขต ตัวอย่างเช่นน้องชายฟ้องพี่สาวที่ศาลจังหวัดสตูล เพื่อขอแบ่งมรดกที่ดินโดยประสงค์จะใช้กฎหมายอิสลามเพื่อให้ตนได้ 2 ส่วน ในขณะเดียวกันพี่สาวฟ้องน้องชายที่ศาลจังหวัดตรัง เพื่อขอแบ่งมรดกอีกแปลงโดยประสงค์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้ตนได้ส่วนแบ่งครึ่งหนึ่ง ในสถานการณ์เช่นนี้ ทั้งสองฝ่ายจะยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อขอให้รวมคดีไว้ในศาลที่ตนได้เปรียบ โดยน้องชายจะขอให้โอนคดีจาก

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.judcourt.go.th

ศาลตรังมาที่ศาลสตูล ในขณะที่พี่สาวจะขอให้โอนคดีจากศาลสตูลมาที่ศาลตรัง ดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์ในการตัดสินว่าจะรวมคดีไว้ที่ศาลใด จึงกลายเป็นการชี้ขาดโดยทางอ้อมว่าจะต้องนำกฎหมายระบบใดมาใช้ตัดสินข้อพิพาททั้งหมด ซึ่งมีผลโดยตรงต่อส่วนแบ่งมรดกที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ และเปลี่ยนกระบวนการที่ควรเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารคดีให้กลายเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบในเนื้อหาแห่งคดีอย่างชัดเจน

1.5 ปัญหาการสืบพยานไว้ก่อน

การสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนฟ้องคดีเป็นกลไกสำคัญที่กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่ความสามารถรวบรวมและรักษาสภาพของพยานหลักฐานที่อาจสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 101 บัญญัติให้อำนาจในการยื่นคำร้องขอสืบพยานไว้ก่อนได้ ซึ่งมาตรา 7 (3) กำหนดให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่พยานหลักฐานหรือสถานที่ที่ต้องตรวจอยู่ในเขตศาลนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อนำหลักการนี้มาปรับใช้กับคดีที่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับเกิดปัญหาเมื่อศาลที่รับคำร้องไม่มีองค์คณะดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณา ซึ่งส่งผลให้การซักถามอาจขาดประเด็นสำคัญตามหลักกฎหมายอิสลาม เช่น การสืบพยานเกี่ยวกับการให้ทรัพย์สินตามหลัก "ฮิบะห์" อาจไม่ได้ไต่สวนเงื่อนไขเฉพาะทางศาสนาอย่างครบถ้วน ทำให้พยานหลักฐานที่ได้มาอาจไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาเชิงกระบวนการเมื่อต้องนำพยานหลักฐานที่สืบไว้ก่อนไปใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีอิสลาม ซึ่งอาจต้องมีการสืบพยานซ้ำ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน เสียเวลา และเพิ่มภาระแก่คู่ความ ข้อจำกัดเช่นนี้ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของกระบวนการยุติธรรมเมื่อต้องประสานการใช้กฎหมายสองระบบ โดยเฉพาะเมื่อกระบวนการเริ่มต้นขึ้นนอกเขตศาลที่มีความสามารถในการวินิจฉัยตามหลักอิสลาม ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต้นของคดีย่อมส่งผลต่อสิทธิของคู่ความตลอดกระบวนการ

2. ปัญหาขัดข้องของศาสนาของคู่ความ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่รับรองอัตลักษณ์และวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิมในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวควบคู่ไปกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศ ได้เผยให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและช่องว่างในทางปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม และบั่นทอนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม การดำรงอยู่ของกฎหมายสองระบบที่ไม่มีหลักเกณฑ์เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิ

และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาที่เด่นชัดที่สุดประการหนึ่งคือการใช้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางคดี เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างสมบูรณ์ และไม่มีการกำหนดขั้นตอนการเปลี่ยนศาสนาอย่างเป็นทางการ ทำให้การเปลี่ยนศาสนาทำได้ง่ายและรวดเร็ว ช่องว่างนี้ถูกนำมาใช้โดยมิชอบ โดยเฉพาะในคดีมรดกที่คู่ความฝ่ายหนึ่งอาจเปลี่ยนศาสนาระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากบังคับของกฎหมายอิสลาม และหันไปใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่อาจให้ส่วนแบ่งมรดกที่ดีกว่า ตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาจากศาลจังหวัดเบตง ได้แสดงปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อสามีใหม่และบุตรสาวของผู้ตายได้ประกาศขอเปลี่ยนศาสนาในห้องพิจารณาคดีเพื่อหวังผลในคำพิพากษา แม้ดะโต๊ะยุติธรรมจะไม่เห็นด้วย แต่ผู้พิพากษาเสียงข้างมากกลับวินิจฉัยว่าการเปลี่ยนศาสนาชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนไปใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการตัดสินแทน ซึ่งทำให้ฝ่ายที่เปลี่ยนศาสนาได้รับมรดกมากขึ้น[35] สร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง พฤติกรรมเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอิสลาม แต่ยังทำให้ชาวมุสลิมที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างจริงจังรู้สึกเสียเปรียบและไม่ได้รับความยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้จัดประชุมร่วมกับผู้พิพากษาและดะโต๊ะยุติธรรมในพื้นที่ และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในคดีมรดกควรยึดถือศาสนาของคู่ความในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย[36] เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน แนวทางนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าสิทธิในการรับมรดกของทายาทเกิดขึ้นทันทีเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรม และการเปลี่ยนศาสนาในภายหลังไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนั้นได้ นอกเหนือจากประเด็นการเปลี่ยนศาสนา

ปัญหาความซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อมีการสมรสสองระบบเกิดขึ้น คือ การทำนิกะห์ตามหลักอิสลามในพื้นที่ ควบคู่กับการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งนอกพื้นที่ กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือสามีที่ทำนิกะห์กับภรรยาในพื้นที่สี่จังหวัด ต่อมาย้ายออกไปและจดทะเบียนสมรสใหม่กับหญิงอื่น ปัญหานี้มักเกิดกับข้าราชการที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ แล้วสมรสกับหญิงมุสลิม โดยบางรายมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งอยู่แล้ว เมื่อสามีถึงแก่ความตาย ภรรยาคนที่สองซึ่งมีทะเบียนสมรสจะกลายเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายทั่วไป ในขณะที่ภรรยาคนแรกในพื้นที่กลับประสบปัญหาในการเรียกร้องสิทธิ เพราะสถานะการสมรสไม่เป็นที่รับรองในระบบทะเบียนราษฎร ยิ่งไปกว่านั้น การย้ายถิ่นฐานของชาวมุสลิมออกจากพื้นที่สี่จังหวัดยังก่อให้เกิดภาวะทาง

---

[35]ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629, 1633 และ 1635

[36]สำนักงานศาลยุติธรรม.// (/2564,/15/พฤศจิกายน).// หนังสือ ที่ ศย 309.001(E)/2381 2398

กฎหมายที่ไม่แน่นอน เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายแพ่งได้เพราะไม่มีทะเบียนสมรสแต่แรก หรือกรณีที่บุตรที่เกิดนอกพื้นที่ไม่ถือเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาตามกฎหมายทั่วไป แม้จะชอบธรรมในทางศาสนาก็ตาม

3. ปัญหาว่าคดีแพ่งเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกมีความหมายครอบคลุมแค่ไหน เพียงใด

ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ใช้กฎหมายอิสลามวินิจฉัย "คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก" ของคู่ความที่เป็นอิสลามศาสนิก ได้เกิดปัญหาการตีความว่าขอบเขตของคำดังกล่าวนั้นครอบคลุมเพียงใด ประเด็นหลักคือ การบังคับใช้กฎหมายอิสลามจะจำกัดอยู่เพียงเรื่องที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) บรรพ 5 (ครอบครัว) และบรรพ 6 (มรดก) เท่านั้นหรือไม่ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกไปบัญญัติไว้ในบรรพอื่น หรือไม่ได้บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. บรรพ 6 เลย เมื่อเกิดข้อพิพาทจะสามารถนำกฎหมายอิสลามมาใช้บังคับได้หรือไม่ หรือต้องห้ามใช้โดยเด็ดขาด ตัวอย่างเช่น ประเด็นเรื่องอายุของผู้ทำพินัยกรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 25 ไม่ได้อยู่ในบรรพ 6 จะถือว่าเป็นเรื่องมรดกโดยตรงหรือไม่ และหากบทบัญญัติเรื่องมรดกบางประการตามหลักกฎหมายอิสลามไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. บรรพ 6 ดะโต๊ะยุติธรรมจะนำมาวินิจฉัยได้หรือไม่ เช่น เรื่องพินัยกรรมจัดการ[37]การตั้งผู้จัดการมรดกโดยให้มีอำนาจทำพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นต่อไป[38] การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกต่อจากตน ทายาทที่รับมรดกในภาคอะซอบะฮ์ (สัดส่วนที่ไม่แน่นอน)[39] เป็นต้น ซึ่งตามคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 ได้รวบรวมหลักกฎหมายอิสลามส่วนนี้ไว้ ดะโต๊ะยุติธรรมจึงมีอำนาจยกข้อกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่คดีได้ แต่ในกรณีที่บางเรื่อง ป.พ.พ. ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเรื่องครอบครัว หรือไม่ได้อยู่ในบรรพ 5 แต่ไปบัญญัติไว้ในบรรพอื่น ขณะที่คู่มือหลักกฎหมายอิสลามฯ ได้รวบรวมไว้ เช่น เรื่องการบรรลุนิติภาวะ จึงเกิดคำถามว่าคำว่าคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกขยายความให้ครอบคลุมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างสถานะและความสามารถของบุคคล ซึ่งอยู่ใน ป.พ.พ. บรรพ 1 ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ การใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกัน โดย พ.ร.บ. พ.ศ. 2489 ใช้คำว่า "เกี่ยวด้วย

---

[37] คู่มือหลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 ข้อ 383

[38] คู่มือหลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 ข้อ 394

[39] ทายาทประเภทหนึ่ง ตามคู่มือหลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 ข้อ 435

เรื่องครอบครัว" ซึ่งนักวิชาการมองว่ามีความหมายกว้างกว่าคำว่า "ว่าด้วยครอบครัว" ที่ปรากฏใน ป.พ.พ. ความขัดแย้งนี้ปรากฏชัดในประเด็นการบรรลุนิติภาวะ ซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา 19 กำหนดไว้ที่อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขณะที่หลักกฎหมายอิสลามตามคู่มือฯ กำหนดการบรรลุศาสนภาวะไว้ที่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อมีสัญญาณทางกายภาพแห่งความเป็นผู้ใหญ่ ความแตกต่างนี้จึงสร้างความสับสนว่าชาวมุสลิมอายุ 15-19 ปี จะสามารถทำนิติกรรมด้วยตนเองได้หรือไม่ จุดเปลี่ยนที่ทำให้การตีความเอนเอียงไปในทางที่จำกัดขอบเขต คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1790/2558 ซึ่งวินิจฉัยกรณีนายมะดาโอ้ อาแว ยื่นคำร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ (นายราชพฤกษ์ อาแว อายุ 19 ปี) ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ผู้เยาว์จะเป็นอิสลามศาสนิก มีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส และบรรลุศาสนภาวะตามคู่มือหลักกฎหมายอิสลามฯ แล้วก็ตาม แต่คดีนี้เป็นการขออนุญาตศาลทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1574 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ใช้อำนาจปกครอง สภาพแห่งข้อหาจึงมิใช่เรื่องครอบครัวและมรดกโดยตรงที่จะใช้กฎหมายอิสลามแทนบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. ด้วยเหตุนี้ การบรรลุนิติภาวะของบุคคลอันเป็นเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมด้วยตนเอง จึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 19

ผลจากคำพิพากษาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เพื่อเดินทางไปประกอบศาสนกิจสำคัญอย่างพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์[40] ในอดีตกระทรวงการต่างประเทศเคยอนุโลมให้ชาวมุสลิมในพื้นที่ซึ่งอายุเกิน 15 ปีและบรรลุศาสนภาวะแล้ว สามารถทำหนังสือเดินทางได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอม แต่หลังจากมีคำพิพากษาฎีกาดังกล่าว แนวปฏิบัตินั้นต้องถูกยกเลิกไป สิ่งนี้ทำให้ประชาชนต้องหันไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในสี่จังหวัดเพื่อขอตั้งผู้ปกครองให้แก่บุตรหลานที่อายุระหว่าง 15-19 ปี เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความยินยอมทำหนังสือเดินทาง สถานการณ์นี้ได้สร้างความแตกแยกทางความคิดในหมู่ดะโต๊ะยุติธรรมผู้วินิจฉัยคดี บางท่านเลือกที่จะอนุญาตตามคำร้องเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ขณะที่บางท่านยืนกรานที่จะยกคำร้องเพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักการของกฎหมายอิสลามที่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้ว แม้จะเสี่ยงต่อการถูกศาลสูงกลับคำพิพากษาก็ตาม ความไม่เป็นเอกภาพนี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่แน่นอน และสร้างความสับสนให้แก่ประชาชน ทนายความ และผู้นำศาสนา เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ในขณะนั้น ได้หารือและสอบถามความเห็นจากดะโต๊ะยุติธรรมทั้งหมดแล้ว จึงได้มีหนังสือแนะนำไปยังศาลในเขตอำนาจทั้ง 9 แห่งที่ใช้กฎหมายอิสลาม แนะนำว่าการยกคำร้องขอตั้งผู้ปกครองในกรณีเช่นนี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

---

[40] คู่มือหลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 ข้อ 1 (43) (44)

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

และทำให้ประชาชนไม่สามารถติดต่อทำธุรกรรมกับทางราชการได้ โดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทางซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ก็ได้ยกเลิกการอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงแนะนำให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ตั้งผู้ปกครองได้ เพื่อให้การพิจารณาคดีเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย[41] แม้ว่านี่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงบริหารที่จำเป็น

4. ปัญหาและข้อขัดข้องเรื่องมุสลิมในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล สามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคดีเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกได้อีกหรือไม่

รากฐานของปัญหาการบังคับใช้กฎหมายครอบครัวและมรดกในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เกิดจากความคลุมเครือในการตีความพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2488 ประเด็นหลักอยู่ที่การตีความถ้อยคำว่าให้ใช้กฎหมายอิสลาม "บังคับแทน" ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ซึ่งนำไปสู่แนวคิดที่ขัดแย้งกันสองทาง แนวคิดแรกคือการ "บังคับแทนโดยสิ้นเชิง" ซึ่งหมายความว่าศาลไม่อาจนำ ป.พ.พ. มาใช้ได้เลยในคดีครอบครัวและมรดกที่คู่ความเป็นมุสลิม และอีกแนวคิดคือการ "บังคับแทนเฉพาะส่วนที่มีบัญญัติ" ซึ่งจะเปิดช่องให้ใช้ ป.พ.พ. ในเรื่องที่กฎหมายอิสลามไม่ได้กล่าวถึงได้ ความคลุมเครือนี้เองที่ก่อให้เกิดความสับสนและเป็นต้นตอของปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนขึ้นอยู่กับการตีความของศาลในแต่ละคดี ผลกระทบที่ชัดเจนจากความคลุมเครือนี้คือการเกิด "ช่องว่างแห่งสิทธิ" ที่ทำให้ชาวมุสลิมในพื้นที่อาจสูญเสียสิทธิที่ ป.พ.พ. รับรองไว้ได้ เนื่องจากสิทธิดังกล่าวไม่มีระบุในคู่มือหลักกฎหมายอิสลามฯ ตัวอย่างเช่น สิทธิของภรรยาในการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่มามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีตน (ฟ้องชู้) ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 สิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหมั้น การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือการเพิกถอนการสมรสเพราะถูกกลฉ้อฉลหรือข่มขู่ ในทางมรดก เช่น หลักการเรื่องทายาทถูกกำจัดมิให้รับมรดกเพราะยักย้ายทรัพย์มรดก หรือการสละมรดก การที่ประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดอาจเสียสิทธิเหล่านี้ไปเพียงเพราะภูมิลำเนาหรือศาลที่พิจารณาคดีของตนตั้งอยู่ในเขตดังกล่าว ถือเป็นประเด็นที่สร้างความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายเมื่อพิจารณาถึงเขตอำนาจศาลและตัวคู่ความเพราะกฎหมายที่ใช้จะเปลี่ยนไปทันทีหากคดีถูกฟ้องนอกเขต 4 จังหวัด หรือหากมีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มุสลิม ตัวอย่างชัดเจนคือการร้องขอให้บุคคลเป็นคนสาบสูญ ศาลอาจมีคำสั่งให้

[41]สำนักงานศาลยุติธรรม.// (2562,/2/December).// ที่ ศย. 309.001 (E) /ว 6 (ป)

บุคคลเป็นคนสาบสูญตาม ป.พ.พ. โดยอาจอาศัยแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 1790/2558 ที่มองว่าเป็นเรื่องสถานะบุคคล แต่เมื่อทายาทนำคำสั่งนี้ไปยื่นขอจัดการมรดก ซึ่งเป็นคดีที่ต้องมีดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณาและใช้กฎหมายอิสลาม ก็จะเกิดปัญหาทันที ดะโต๊ะยุติธรรมอาจไม่ยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากเงื่อนไขการถือว่าบุคคลถึงแก่ความตายตามกฎหมายอิสลามนั้นแตกต่างกัน ทำให้กระบวนการจัดการมรดกต้องหยุดชะงักลง ตัวอย่างในประเด็นเรื่องการมีภรรยาหลายคนก็เป็นที่สะท้อนความขัดกันของหลักกฎหมาย ในกรณีมีภรรยาตามกฎหมายอิสลาม (โดยเฉพาะคนที่ 2, 3 หรือ 4) จะสามารถใช้สิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 ฟ้องหญิงอื่นได้หรือไม่ และจะเป็นธรรมต่อจำเลยหรือไม่หากต้องถูกฟ้องหลายครั้งในเรื่องเดียวกัน ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนมีมาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย จึงมีความจำเป็นที่ฝ่ายนิติบัญญัติควรทบทวนและแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการอุดช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อสร้างความแน่นอน เป็นธรรม และรับรองสิทธิของประชาชนทุกคนในพื้นที่ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียม

5. ปัญหาเรื่ององค์คณะและการอุทธรณ์ฎีกา

โครงสร้างองค์คณะผู้พิพากษาและสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ พ.ศ. 2489 กำหนดให้การวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามกระทำโดยดะโต๊ะยุติธรรมเพียงคนเดียว ซึ่งขัดต่อหลักการพิจารณาคดีในรูปแบบองค์คณะของศาลไทยที่มุ่งเน้นการตรวจสอบถ่วงดุล โดยทั่วไปแล้ว ศาลยุติธรรมไทยจะกำหนดให้มีองค์คณะหลายคนในคดีสำคัญ เช่น คดีแพ่งในศาลจังหวัดที่มีทุนทรัพย์เกินสามแสนบาทต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคน[42] หรือในศาลชำนัญพิเศษต่างๆ ก็ล้วนมีองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาหลายคนและอาจมีผู้พิพากษาสมทบร่วมด้วย ในอดีต การใช้กฎหมายอิสลามเคยให้คู่ความเลือกดะโต๊ะยุติธรรมฝ่ายละคนหรือหลายคนเป็นอนุญาโตตุลาการ[43] และต่อมาเมื่อมีสารตราของกระทรวงยุติธรรม ที่ 30/4353 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2460 ดำเนินการตามพระราชกระแสบรมราชองค์การให้ขยายขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามรวมไปถึงจังหวัดสตูลและตราสารฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้กฎหมายอิสลาม ไว้ว่า ในการใช้กฎหมายอิสลามมีเขตอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะคดีแพ่งลักษณะผัวเมียและมรดกโดยดะโต๊ะยุติธรรมที่ตัดสินคดีนั้นต้องลงชื่อใน

---

[42] พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 17 และ 25

[43] กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)

ห้องสมุดศาลยุติธรรม library.coj.go.th

การพิจารณาพิพากษาคดี 2 คน หรือ พร้อมกับผู้พิพากษาศาลจังหวัดรวมเป็น 2 คน[44] ปัญหาดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อกฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้น ทำให้คู่ความไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายได้เลย สิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับระบบศาลชารีอะฮ์ในประเทศอื่น เช่น มาเลเซียที่มีศาล 3 ชั้น[45] หรือฟิลิปปินส์ที่สามารถอุทธรณ์ไปจนถึงศาลฎีกาได้[46] การปิดกั้นสิทธินี้ไม่เพียงสร้างความเสี่ยงต่อการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ทั้งยังขัดขวางการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายโดยศาลสูง และทำให้ชาวมุสลิมไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงศาลสูงอย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปที่สามารถอุทธรณ์หรือขออนุญาตฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายได้ ตัวอย่างของปัญหานี้เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 102/2549 ระหว่าง นางแวสะ ลามะ โจทก์ นางแวซง บินอาแวแด จำเลย ที่วินิจฉัยว่าหนังสือนาซาร์ หรือแฮเบอะนั้นเป็นคำมั่นว่าจะให้ไม่ใช่พินัยกรรมตามหลักกฎหมายอิสลาม ก่อนนี้ดะโต๊ะยุติธรรมศาลจังหวัดปัตตานีก็เคยมีคำพิพากษารับรองหนังสือนาซาร์หรือแฮเบอะมาก่อนแล้วว่าใช้ได้เป็นพินัยกรรม[47] ต่อมามีความเห็นกันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวน่าจะผิดพลาด เมื่อมีคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวออกมาจึงถือเป็นการยุติ ซึ่งเดิมนั้นดะโต๊ะยุติธรรมแต่ละท่านก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยังหาหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ได้ การปล่อยให้ดะโต๊ะยุติธรรมคนใดคนหนึ่งตีความกฎหมายหรือปรับบทกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และยังบัญญัติให้ไม่อาจอุทธรณ์ฎีกาข้อกฎหมายที่ผิดพลาดได้ นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ประกอบกับดะโต๊ะยุติธรรมในแต่ละศาลมีเพียงคนเดียว แต่ละท่านไม่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน รับราชการที่เดิมนับตั้งแต่วันบรรจุ เข้ารับราชการจนเกษียณอายุราชการ นับว่าเป็นการผูกขาดการตีความและการปรับบทกฎหมาย ยิ่งข้อกฎหมายอิสลามไม่อาจอุทธรณ์ได้ด้วยยิ่งน่าเป็นห่วงมาก ดังตัวอย่างในคดีคำพิพากษาฎีกาที่ 1575/2518 ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างของปัญหา โดยโจทก์ได้ฟ้องดะโต๊ะยุติธรรมในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โจทก์อ้างว่าจำเลย ซึ่งทำหน้าที่ดะโต๊ะยุติธรรม ได้ตัดสินเรื่องแบ่งมรดกโดยตีความต่างจากคำแปลหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดก มาตรา 194 วรรคหนึ่ง ที่ทางราชการจัดทำขึ้น ซึ่งระบุว่าทายาทมิยินยอมรับมรดกและมิได้สละสิทธิให้แก่บุคคลใด ให้ตกได้แก่บุคคลผู้มีสิทธิในมรดกของทายาทนั้น เสมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นถึงแก่ความตายในเวลานั้น"

---

[44] คู่มือหลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554

[45] ยกเว้นรัฐกลันตัน มี 4 ชั้นศาล พ.ร.บ. ว่าด้วยศาลชารีอะฮฺ รัฐกลันตัน (ที่ 3/1982) มาตรา 8 (1)

[46] อับดุลลอฮฺ ดาโอ๊ะ กับพวก รายงานการศึกษาฯ กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปินส์ 2560

[47] คำพิพากษาฎีกา ที่ 1769/2505 ระหว่าง นางลีเมาะ แวกะจิ กับพวกรวม 3 คน โจทก์ นายอาแว มะดะโอ๊ะ กับพวกรวม 2 คน จำเลย

โจทก์เชื่อว่าการกระทำของจำเลยเป็นการทำหน้าที่มิชอบ ทำให้โจทก์เสียหาย เพราะหากตัดสินตามคำแปล มรดกที่โจทก์ที่ 1 สละจะตกเป็นของโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นทายาทของโจทก์ที่ 1 ในคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้อง โจทก์จึงยื่นฎีกา โดยอ้างว่าการที่จำเลยตัดสินต่างจากคำแปลมาตรา 194 วรรคหนึ่ง และคำตัดสินนั้นไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ทำให้โจทก์เสียหาย ซึ่งศาลฎีกาได้ตัดสินว่า ประเด็นนี้เป็นเพียงเรื่องที่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับข้อวินิจฉัยในคำพิพากษาเท่านั้น ส่วนการที่โจทก์ไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้นั้น เป็นผลมาจากกฎหมายวิธีสบัญญัติ ไม่ใช่การกระทำที่มิชอบของตัวจำเลย คำฟ้องของโจทก์ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยทำหน้าที่มิชอบหรือทุจริตอย่างไร เป็นเพียงการอ้างความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกัน จึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 157 ศาลฎีกาจึงพิพากษายืนให้ยกฟ้อง[48] แม้ศาลฎีกาจะยกฟ้องในคดีด้วยเหตุผลว่าการกระทำของดะโต๊ะยุติธรรมไม่เข้าข่ายความผิดอาญา แต่คดีนี้ได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลาม ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าการตีความของฝ่ายใดถูกต้องกว่ากันเท่านั้น แต่อยู่ที่การไม่มีกลไกของศาลสูงในการตรวจสอบและสร้างมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การที่กฎหมายกำหนดให้คำตัดสินเป็นที่สุด แม้จะมีเจตนาดีที่เคารพความเชี่ยวชาญทางศาสนา แต่ก็ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายอิสลามของไทยให้ก้าวหน้าและน่าเชื่อถือต่อไปในระยะยาว

6. ปัญหาการขาดบุคลากรสนับสนุน:

การขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศาลใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีตำแหน่ง "เจ้าพนักงานคดีอิสลาม" หรือ "นิติกรคดีอิสลาม" เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือดะโต๊ะยุติธรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในศาลทั่วไป เจ้าพนักงานคดีมีบทบาทสำคัญในการช่วยตรวจสอบคำฟ้อง รวบรวมพยานหลักฐาน และค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนองค์คณะผู้พิพากษา การไม่มีบุคลากรส่วนนี้ทำให้ภาระงานทั้งหมดตกอยู่กับดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งมีอยู่ศาลละหนึ่งคนเท่านั้น คดีครอบครัวและมรดกอิสลามควรเป็นเรื่องที่เรียบง่าย เข้าถึงง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อย การมีเจ้าพนักงานคดีอิสลามที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชน จะช่วยลดภาระของคู่ความ และอาจทำให้สามารถดำเนินคดีได้โดยไม่ต้องจ้างทนายความ ดังเช่นในคดีผู้บริโภคหรือคดีแรงงานที่มีเจ้าพนักงานคดีและนิติกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้

---

[48] คำพิพากษาฎีกาที่ 1575/2518 ระหว่าง ขุนเริงสะบารัง ที่ 1 นายเจ๊ะอาแซ เจ๊ะหลง ที่ 2 โจทก์ นายหะยีอิบราฮิม ศรีตุลาการ จำเลย

หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://library.car.chula.ac.th

ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยเฉพาะฝ่ายที่เสียเปรียบ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์อิสลามมาทำหน้าที่นี้โดยตรง เพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการยุติธรรม

7. ปัญหาช่องว่างในการบังคับใช้นอกศาล

ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวาง คือช่องว่างในการบังคับใช้นอกศาล ซึ่งมาจากการที่หน่วยงานราชการฝ่ายปกครองส่วนใหญ่ตีความมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 อย่างเคร่งครัด การตีความดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานรัฐมักปฏิเสธที่จะรับรองสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอิสลามโดยตรง เช่น สิทธิ์ในการรับบำเหน็จตกทอดของภรรยาที่สมรสตามหลักอิสลาม หรือสิทธิ์ของทายาทในการรับโอนมรดกที่ดิน โดยให้เหตุผลว่าตนไม่มีอำนาจวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม และจะดำเนินการให้ได้ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลมาแสดงเท่านั้น ทั้งนี้ แม้กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อยอมรับการมีผลของกฎหมายอิสlam กลับถูกฝ่ายบริหารตีความว่าการยอมรับนั้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลเสียก่อน ทำให้ประชาชนถูกบังคับให้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องคดี ไม่ใช่เพราะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจริง แต่ฟ้องเพียงเพื่อต้องการเอกสารจากศาลมายืนยันสิทธิ์ที่ตนเองมีอยู่แล้ว กระบวนการนี้สร้างภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน จุดเปลี่ยนสำคัญในเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจากกรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4230/2558 โจทก์ได้ฟ้องหย่าจำเลย โดยทั้งคู่เป็นอิสลามศาสนิกและมีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส สมรสกันถูกต้องตามหลักกฎหมายอิสลามและจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นเรื่องครอบครัวที่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 ซึ่งให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. เมื่อโจทก์ถูกตัดสินให้หย่าขาดจากการเป็นภริยาจำเลยโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยระบุว่าเป็นการตัดสินตามหลักศาสนาและกฎระเบียบทุกประการ จึงเป็นการหย่าโดยชอบตามหลักกฎหมายอิสลาม มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้เช่นเดียวกับการหย่าตาม ป.พ.พ. และสามารถนำไปใช้เพื่อจดทะเบียนหย่าตาม ป.พ.พ. ได้เลย โดยโจทก์ไม่จำต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล ศาลฎีกาจึงพิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ที่ฟ้องหย่า แต่มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนการหย่าให้โจทก์และจำเลยตามคำพิพากษา[49] ซึ่งต่อมากรมการ

[49] คำพิพากษาฎีกาที่ 4230/2558 ระหว่างนางสาวไอดา ยาการียา โจทก์ นายอุทัย คงจันทร์ จำเลย

ปกครองได้ออกหนังสือเวียน ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๓๗๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ให้กับนายทะเบียนในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยกำหนดว่าการจดทะเบียนหย่าของชาวไทยมุสลิมสามารถทำได้ โดยคำชี้ขาดของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งคู่กรณีสามารถนำหนังสือรับรองการหย่าที่ระบุว่าเป็นการตัดสินตามหลักศาสนาอิสลามโดยสมบูรณ์ มายื่นขอจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียนได้[50]อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความคืบหน้าในเรื่องการหย่า แต่ในทางปฏิบัติสำหรับเรื่องอื่น ๆ เช่น การรับรองบุตร หรือการจัดการมรดก หน่วยงานราชการยังคงยึดแนวทางเดิมที่ต้องมีคำพิพากษาศาลมารับรอง ทำให้ปัญหาและภาระของประชาชนชาวมุสลิมยังคงอยู่

8.ปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งส่งผลให้ระบบโดยรวมยังไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขาดกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีผลบังคับทางกฎหมาย แม้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะเปิดช่องให้การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสามารถนำไปสู่การบังคับตามข้อตกลงได้ผ่านกระบวนการศาล แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีข้อจำกัดมาก โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว หรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์[51] ซึ่งไม่สามารถใช้กลไกนี้ได้ ขณะเดียวกันแม้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้รับอำนาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านครอบครัวและมรดก[52] แต่ก็ไม่สามารถทำให้ข้อตกลงที่ได้จากการเจรจามีผลบังคับได้ในตัวเอง หากคู่กรณีฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตาม ข้อพิพาทก็ต้องถูกนำขึ้นสู่ศาลใหม่อีกครั้ง ทำให้การไกล่เกลี่ยเป็นเพียงขั้นตอนที่สิ้นเปลืองเวลาไม่เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ต่างจากระบบ "ซุลห์" (Sulh) ของประเทศมาเลเซียที่ให้การไกล่เกลี่ยเป็นขั้นตอนบังคับก่อนเข้าสู่ศาล และให้ข้อตกลงที่ได้มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับคำสั่งศาล

หอสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

---

[50] กรมการปกครอง.// (2560,4/July).// หนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๓๗๕๖

[51] พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา ๒๐

[52] พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540มาตรา 18 (5)

บทสรุปและแนวทางการปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในประเทศไทย

จากการประมวลภาพรวม จะเห็นได้ว่าแม้การรับรองให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่การบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านวิธีพิจารณาความยังคงประสบกับปัญหาเชิงโครงสร้างและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติที่ซับซ้อน ตั้งแต่ความคลุมเครือของเขตอำนาจศาลที่เปิดช่องให้เกิดการเลือกใช้ระบบกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ ไปจนถึงช่องว่างของตัวบทกฎหมายที่สร้างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิ การขาดกลไกการอุทธรณ์-ฎีกาในข้อกฎหมายอิสลาม และการขาดบุคลากรสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ บทเรียนจากความพยายามปฏิรูปกฎหมายในปี พ.ศ. 2567 ที่ไม่สำเร็จ ยังชี้ให้เห็นว่าการปฏิรูปในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบทั้งในมิติทางกฎหมายและการเมือง เพื่อสร้างระบบที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโครงสร้างดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขปัญหาโครงสร้างเขตอำนาจศาลและหลักการเลือกใช้กฎหมาย เพื่อขจัดปัญหาการเลือกศาลเพื่อเลือกระบบกฎหมายที่ทำลายหลักความแน่นอนแห่งนิติธรรม จึงควรมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยในคดีมรดกให้ยึดถือศาสนาและภูมิลำเนาของเจ้ามรดก ในขณะถึงแก่ความตายเป็นเกณฑ์ตัดสินเพียงอย่างเดียว เพื่อป้องกันการที่ทายาทเปลี่ยนศาสนาในภายหลังเพื่อหวังผลทางคดี ส่วนในคดีครอบครัว ควรบัญญัติให้การใช้กฎหมายอิสลามผูกพันกับสถานที่ที่ทำพิธีสมรส (นิกะห์) พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการจดทะเบียนนิกะห์ที่เป็นมาตรฐานทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่แน่นอน นอกจากนี้ ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การโอนคดีให้รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้การโอนคดีกลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนระบบกฎหมาย

2. จัดทำพระราชบัญญัติกฎหมายอิสลามที่ครอบคลุมและอุดช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขความคลุมเครือของ พ.ร.บ. 2489 ที่ใช้ถ้อยคำว่าบังคับแทนซึ่งนำไปสู่ช่องว่างแห่งสิทธิที่ชาวมุสลิมอาจสูญเสียสิทธิที่ ป.พ.พ. รับรองไว้ แนวทางคือการยกร่างพระราชบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฉบับใหม่ที่สมบูรณ์ในตัวเอง โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดบ้างที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอิสลาม และเรื่องใดที่สามารถนำบทบัญญัติของ ป.พ.พ. มาใช้เสริมได้ เพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและสร้างความชัดเจนในการปรับใช้กฎหมาย รวมถึงต้องกำหนดนิยามคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกให้ครอบคลุมถึงเรื่องสถานะบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งดังเช่นกรณีการบรรลุนิติภาวะ และหากยังมิได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกดังกล่าว คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมควรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคู่มือหลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วย

ห้องสมุดศาลยุติธรรม
library.coj.go.th

ครอบครัวและมรดก เพื่อให้มีการประกาศใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดีในศาลจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ไปพลางก่อน อันจะเป็นการบรรเทาปัญหาและข้อขัดข้องดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง

3. ปฏิรูปโครงสร้างองค์คณะและการอุทธรณ์-ฎีกา เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบปัจจุบันที่ให้ดะโต๊ะยุติธรรมเพียงคนเดียววินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามและให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด ซึ่งขัดต่อหลักการตรวจสอบถ่วงดุลและปิดกั้นสิทธิในการเข้าถึงศาลสูงของประชาชน แนวทางปฏิรูปคือควรแก้ไขกฎหมายให้องค์คณะที่วินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามประกอบด้วยดะโต๊ะยุติธรรมมากกว่าหนึ่งคน และยกเลิกมาตรา 4 วรรคสาม ของ พ.ร.บ. 2489 เพื่อเปิดช่องให้คู่ความสามารถอุทธรณ์และฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอิสลามได้ ซึ่งอาจทำได้โดยการจัดตั้งแผนกคดีอิสลามขึ้นในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา พร้อมทั้งแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเป็นองค์คณะในศาลสูงเหล่านั้นด้วย

4. ยกระดับสถานะและพัฒนากลไกสนับสนุนดะโต๊ะยุติธรรม เนื่องจากปัจจุบันสถานะและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของดะโต๊ะยุติธรรมยังไม่ทัดเทียมกับผู้พิพากษา และยังขาดแคลนบุคลากรสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แนวทางการปฏิรูปคือควรแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของดะโต๊ะยุติธรรมให้เทียบเท่ากับผู้พิพากษา ทั้งในด้านการเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน และการโยกย้ายที่เป็นระบบตามวาระ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีอิสลามหรือนิติกรคดีอิสลามที่มีคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์อิสลามโดยตรงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดะโต๊ะยุติธรรมและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ทำให้กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. พัฒนากลไกยุติธรรมทางเลือกและการบังคับใช้นอกศาล เพื่อลดภาระของระบบศาลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เนื่องจากปัจจุบันการไกล่เกลี่ยโดยคณะกรรมการอิสลามยังไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย และหน่วยงานรัฐมักไม่รับรองเอกสารทางศาสนาหากไม่มีคำสั่งศาล จึงควรออกกฎหมายเพื่อรับรองให้ข้อตกลงจากการไกล่เกลี่ยโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับมีผลผูกพัน และออกกฎกระทรวงเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายปกครองยอมรับเอกสารที่ออกตามหลักกฎหมายอิสลามในกรณีที่ไม่มีข้อพิพาท เพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลโดยไม่จำเป็น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของคำพิพากษาฎีกาที่ 4230/2558

6. การปฏิรูปต้องคำนึงถึงการขยายขอบเขตการบังคับใช้และสร้างความเข้าใจในสังคมเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ชาวมุสลิมนอกพื้นที่ 4 จังหวัดต้องเผชิญ แต่การดำเนินการต้อง

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

เป็นไปอย่างมีระบบ โดยในขั้นแรกให้มุ่งปฏิรูปและแก้ไขกฎหมายภายในพื้นที่ 4 จังหวัดเดิมก่อน เพื่อสร้างระบบต้นแบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ จากนั้นจึงค่อยผลักดันการขยายขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายไปยังชาวมุสลิมทั่วประเทศในขั้นต่อไป การปฏิรูปต้องดำเนินควบคู่ไปกับการสื่อสารและให้ความรู้แก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักพหุนิยมทางกฎหมาย ซึ่งเป็นการยอมรับกฎเกณฑ์เฉพาะกลุ่มที่สอดคล้องกับสิทธิในวัฒนธรรมและศาสนาตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง และเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบกฎหมายอิสลามสามารถดำรงอยู่ร่วมกับระบบกฎหมายของรัฐได้อย่างมีดุลยภาพและไม่สร้างความแตกแยกในสังคมพหุวัฒนธรรม

ห้องสมุดศาลยุติธรรม
https://library.coj.go.th

บรรณานุกรม

กรมการศาสนา. (2550). *รายงานการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก*. กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.

(ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม. (2554). *คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก*

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย. (2556). แนวปฏิบัติด้านกฎหมายอิสลามในประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

เด่น โต๊ะมีนา และบุคอรี บินรามัญ. (2550). *กฎหมายอิสลาม.* พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มูฮำหมัด ฮามะ. (2560). การศึกษากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในประเทศไทย. ปัตตานี: สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา.

มะนุส เบญจรงค์. (2562). “*บทบาทของศาลในการตีความกฎหมายอิสลาม.*” ใน รวมบทความวิชาการกฎหมายอิสลาม, หน้า 78–96. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ยะโก๊บ หะยีบือซา. (2561). *ระบบกฎหมายอิสลามกับความยุติธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม*. ปัตตานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

อิสมาแอ อาลี. (2547). *กฎหมายครอบครัวอิสลาม.* ปัตตานี: ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

จรัญ ภักดีธนากุล. (2534). “การใช้กฎหมายอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต้.” ดุลพาห, 38(3).

ซารีฟ มะหมัด. (2557). “*กฎหมายอิสลาม: ความหมาย หลักการ และการนำไปใช้.*” วารสารนิติศาสตร์อิสลาม, 2(1), หน้า 45–62.

ต่วนอับดุลเลาะ หะยีบากา. (2561). “*แนวทางการปรับปรุงการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย.*” วารสารกฎหมายและสังคม, 3(2), หน้า 12–29.

ปรีชา กลุ่มธรรม. (2560). “*บทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้.*” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 45–60.

หอสมุดศาลยุติธรรม
https://library.coi.go.th

พิพัฒน์ จักรางกูร. (2518). *“ระบบศาลในสี่จังหวัดภาคใต้.”* ดุลพาห, 22(3), หน้า 39-61.

รอมฎอน ปาทานี. (2560). *“การตีความกฎหมายอิสลามโดยศาลในประเทศไทย.”* วารสารศาสนาและกฎหมาย, 4(1), หน้า 33–49.

เชิดชาย จันทรัตน์. (2563). "*พหุนิยมทางกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย*." วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 11(2), หน้า 47-68.

กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะ. (2555). *รายงานวิจัย เรื่อง ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย.* กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ประคอง เตกฉัตร. (2562). *ปัญหาและข้อขัดข้องในการบังคับใช้หลักกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล*. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานศาลยุติธรรม.

พิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์. (2559). *ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามนอกศาล*. (รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม)

เพียงพร วิเศษสินธรรม. (2555). *กฎหมายอิสลามกับการจัดการมรดก: ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดสตูล*. (รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม).

ศรัณย์ ดุลยมาศ. (2562). *ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมตามหลักบัยอัล อีนะฮ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย*. (รายงานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 18,สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม).

สมบูรณ์ พุทธจักร. (2529). การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล. (*วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต*, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

อับดุลเล๊าะ หัดยี และพินิจ ทิพย์มณี. "ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดอื่นของประเทศไทย: ศึกษากรณีการใช้กฎหมายอิสลามด้านวิธีสบัญญัติ."

อับดุลมาลิก ฆอแด๊ะ. (2560). ประเด็นท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายอิสลามประเทศฟิลิปปินส์. รายงานการศึกษาอบรม. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.

ห้องสมุดศาลยุติธรรม https://library.coj.go.th

Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. New York: Cambridge University Press.

Hooker, Barry M. (2002). "Islamic Law in South-east Asia." *Asian Law*, 4, PP. 213-231.

Merry, Sally E. (1988). "Legal Pluralism." *Law and Society Review*, 22(5), PP. 869-896.

Otto, Jan Michiel. (Ed.). (2010). *Sharia Incorporated a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. The Netherlands: Leiden University Press.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Paris: UN.

_____. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. New York: UN.

ห้องสมุดศาลยุติธรรม
https://library.coj.go.th